課程名稱：民法民法14

00:00:05 - 00:00:11
好，接下來我們來講到這個權力跟利益，就純粹經濟上損失的一些經典問題，那第一個大家在教科書上會看到的

00:00:13 - 00:00:16
就是那個挖斷電纜案，有沒有？

00:00:16 - 00:00:17
它的概念是說，

00:00:17 - 00:00:20
它的案例事實是說這個甲，

00:00:20 - 00:00:21
他跟臺電公司，

00:00:21 - 00:00:23
就臺灣電力公司，

00:00:23 - 00:00:25
簽了一個供電的契約，

00:00:25 - 00:00:27
那臺電就把一條電纜，

00:00:27 - 00:00:30
連接到他的這個營業處所等等。

00:00:30 - 00:00:38
好，那接下來他告訴你說，這個乙啊，他在施工的過程中，因為過失而不慎挖斷電纜。

00:00:39 - 00:00:41
因為過失不慎挖斷電纜。

00:00:42 - 00:00:46
那問你說，而造成甲，他下午沒有辦法營業的損失。

00:00:46 - 00:00:53
那甲可能是一家商店，或者是一間工廠，那因為停電的關係，所以下午沒有辦法運作，然後有營業上的損失。

00:00:53 - 00:00:57
那問你說針對這個損害，甲能不能夠對乙請求損害賠償。

00:00:57 - 00:01:00
好，那你遇到這種題目的時候，你的第一個思考

00:01:00 - 00:01:04
就是這個甲的損害的背後，有沒有權利受到侵害。

00:01:04 - 00:01:06
所以第一步先確認，有沒有損害存在。

00:01:06 - 00:01:08
因為有損害才有賠償嘛，對不對？

00:01:08 - 00:01:10
所以先確定是否有損害，好。

00:01:10 - 00:01:12
那本件當中是否有營業損失，那第二步，

00:01:13 - 00:01:16
那請問一下，在這裡，有沒有權利受到侵害。

00:01:17 - 00:01:21
那如果說今天是有權利受到侵害的話,

00:01:21 - 00:01:24
那我們就可以去討論184條的一項前段。

00:01:24 - 00:01:27
那如果他沒有權利受到侵害，你

00:01:27 - 00:01:30
就只能往184條一項後段的規定,

00:01:30 - 00:01:33
以及184條二項來做思考。

00:01:33 - 00:01:37
那我們可以看到在這一件當中,這個已挖斷的電纜,

00:01:37 - 00:01:39
它的所有權是歸屬於誰?

00:01:39 - 00:01:41
這個電纜的所有權是歸屬於臺電。

00:01:41 - 00:01:43
這是臺電的電纜。

00:01:43 - 00:01:46
所以說對甲來說,他雖然有營業上的損失,

00:01:46 - 00:01:48
但他並沒有任何絕對權受到侵害。

00:01:49 - 00:01:50
他並沒有所有權受到侵害,

00:01:50 - 00:01:52
並沒有物權受到侵害,

00:01:52 - 00:01:53
沒有人格權受到侵害。

00:01:53 - 00:01:56
他就是很單純的有一個經濟損失發生。

00:01:56 - 00:02:00
那這種沒有權利受到侵害，而純粹發生你

00:02:00 - 00:02:00
的損失，我們就稱它叫做純粹經濟上損失。

00:02:03 - 00:02:06
好，這個PL，有沒有，那個pure。

00:02:11 - 00:02:14
好，這個PEL，純粹經濟上損失。

00:02:14 - 00:02:16
好，它的英文就是這個pureeconomicloss。

00:02:16 - 00:02:19
那這個pure有沒有很純？什麼叫很純？

00:02:19 - 00:02:22
很純就是指它是一個純粹的損害。

00:02:22 - 00:02:26
好，它是一個純粹的損害，它的背後沒有權力受侵害。

00:02:26 - 00:02:28
它等於是沒有跟權力相結合。

00:02:29 - 00:02:30
好，是純粹的損害。

00:02:30 - 00:02:35
最高法院也會用這個用語喔，最高法院就會說，這個損害是純粹的。

00:02:35 - 00:02:41
喔，這個損害是純粹的，沒有跟其他財產權或者是人格權等權利相結合。

00:02:42 - 00:02:44
喔，那這個叫做純粹經濟上損失。

00:02:44 - 00:02:51
所以我們以這意見來看，對甲來說，它的這個營業損失，因為沒有權利跟他相結合，是屬於純粹經濟上損失，對不對。

00:02:52 - 00:02:56
那這種純粹經濟上損失，它有沒有辦法用184條第一項前段請求損害賠償，沒有辦法。

00:02:57 - 00:03:00
因為在本件當中，它並沒有權利受到侵害。

00:03:00 - 00:03:02
所以它無法用184條第一項前段。

00:03:02 - 00:03:04
那如果只有過失，如果只有過失。

00:03:05 - 00:03:12
那也不該當184條第一項後段，這個故意以背於善良風俗之方法加損害於他人的情形。

00:03:12 - 00:03:16
那以過失挖斷電纜，也沒有違反保護他人之法律。

00:03:16 - 00:03:22
所以在本件當中，你會發現，甲針對他的營業損失是無法對乙來請求損害賠償。

00:03:22 - 00:03:23
所以這時候甲要怎麼辦？

00:03:24 - 00:03:28
他只能夠依照他跟臺電之間的契約關係。

00:03:28 - 00:03:32
對臺電來做主張，簡單來講，在甲跟臺電之間的供電契約當中。

00:03:32 - 00:03:34
他們可能會約定，那如果停電幾個小時以上。

00:03:36 - 00:03:37
當月電費可以打幾折，對不對。

00:03:37 - 00:03:40
打95折、打98折，還是打92折。

00:03:40 - 00:03:43
他會有一個就是停電之後的一個補償機制。

00:03:43 - 00:03:45
那假可以透過契約來處理。

00:03:45 - 00:03:51
那如果假的營業損失推行巨大，他其實應該要事先透過保險這個機制來分散他的風險。

00:03:52 - 00:03:56
而針對因過失挖斷電纜，對於這個電纜所有權的侵害。

00:03:56 - 00:03:59
那臺電其實可以跟乙請求損害賠償。

00:03:59 - 00:04:00
那同學可能你

00:04:00 - 00:04:00
會想說,

00:04:00 - 00:04:01
老師啊,

00:04:01 - 00:04:05
如果說這個甲，他的營業損失，他忘記透過保險制度來加以分散。

00:04:06 - 00:04:11
那以挖斷這個電纜，而導致甲有營業損失，乙卻不需要負任何的賠償責任。

00:04:12 - 00:04:14
這樣子會不會有保護不足的問題。

00:04:14 - 00:04:19
那確實侵權行為法就是沒有辦法找到一個兩全其美的方式。

00:04:19 - 00:04:23
因為我們要思考到的是權力保護跟行為自由中間的平衡。

00:04:23 - 00:04:26
那對甲來講，你的權利保護固然重要，

00:04:26 - 00:04:29
但對乙來說，他的行為自由何嘗不重要？

00:04:29 - 00:04:31
所以我們的想法就只有一個，

00:04:31 - 00:04:36
到底你的權利或者是你的利益有沒有一個典型的公開性存在？

00:04:36 - 00:04:37
簡單來說，

00:04:37 - 00:04:43
乙在挖斷電纜的時候，他所能預見的就是電纜被我挖壞了，我要賠償這個電纜。

00:04:43 - 00:04:49
而這個電纜的背後連接出去，有多少的營業損失，這個部分是他難以預料，也沒有典型公開性。

00:04:50 - 00:04:55
所以我們在法律上會不會希望要求說乙必須要為這全部的結果來負責任。

00:04:55 - 00:04:58
如果你為了達到極致的權力保護，

00:04:58 - 00:05:00
那你會要求乙對這樣的結果全部負責。

00:05:01 - 00:05:04
可是這樣對乙的行為自由來說，會造成過大的限制，

00:05:04 - 00:05:06
也就是以後沒有人敢挖電纜了。

00:05:06 - 00:05:08
沒有人敢做任何的事情了，

00:05:08 - 00:05:10
牽一髮而動全身，跟蝴蝶效應一樣。

00:05:10 - 00:05:14
你有沒有想過你在高速公路上面，不小心發生一場車禍？

00:05:14 - 00:05:17
你要賠償的不只是車禍所造成的直接損害,

00:05:18 - 00:05:20
後面的車子有人沒有辦法搭到飛機的損害,

00:05:21 - 00:05:23
有人沒有辦法搭到高鐵的損害,

00:05:23 - 00:05:25
有人沒有辦法順利送醫的損害,

00:05:25 - 00:05:27
有人沒有辦法順利簽約的損害,

00:05:27 - 00:05:29
通通算在你的頭上,你還敢開車出門嗎?

00:05:29 - 00:05:33
所以我們沒有辦法在這個社會當中做到100%的權力保護,

00:05:34 - 00:05:36
我們只能夠盡量地去找到它的平衡點,

00:05:37 - 00:05:41
而絕對權就是我們目前在學界上面認為的一個最好的中間值。

00:05:42 - 00:05:47
也就是說,以絕對權受侵害為核心,來建構1841項前端的侵權責任。

00:05:47 - 00:05:49
那至於其他的,

00:05:49 - 00:05:53
我們就可以用什麼，1841項後段或者1842項來補償，補充嘛。

00:05:53 - 00:05:55
所以我們舉個例子，一樣是營業損失，

00:05:55 - 00:05:59
你可以看到就是說在這個案例裡面，他告訴你這個甲，

00:06:00 - 00:06:02
他今天是一個補習班的業者。

00:06:05 - 00:06:10
然後一樣他跟臺電簽了一個供電契約,然後一樣也有電來,這個是真實發生過的一個事件。

00:06:10 - 00:06:13
在臺中,這臺中的那個一中街附近,有那個補習班一條街啊。

00:06:13 - 00:06:22
那當時啊在民國8、90年代,那有很多的那種數學天王,有沒有,聯考考完,那時候還是聯考,不是學測,聯考考完的時候,那個數學天王啊,就從臺北,然後坐著高鐵,然後到臺中來去解題,或者是以前沒有高鐵的時候都坐飛機下去,那都是非常氣派,然後甚至有時候那個還開那個賓士車有沒有,那個補習班的老闆啊,還開賓士車,從那個機場把老師接到補習班來,然後就說今天晚上,我們來辦一場這個聯考的數學解題講座,哇,那當時就很多的高中生啊,就開始就會蜂擁而至。

00:06:50 - 00:06:59
那在那個解題講座裡面,那可能會發你這個最新的教材啦,然後請你吃麥當勞,請你喝珍珠奶茶,請你吃雞排,就大家就是哇,非常非常的踴躍。

00:06:59 - 00:07:03
那隔壁的乙補習班,看到這個畫面之後,哦,非常眼紅。

00:07:03 - 00:07:11
因為其實很多，有時候啦，不能講很多，就是有時候有些補習班背後的金主都是有黑道背景的，對不對？

00:07:11 - 00:07:15
那他們當然就覺得說，喔，這個競爭對手，怎麼生意這麼好。

00:07:15 - 00:07:18
那我們家辦講座都沒有人來，那怎麼辦？

00:07:19 - 00:07:20
那我就讓他辦不成。

00:07:20 - 00:07:24
所以呢，這個乙啊，就找了一個人去把這個電纜給剪斷。

00:07:25 - 00:07:27
一樣是挖斷電纜，他這個地方就是拿剪刀啦。

00:07:28 - 00:07:31
他去拿剪刀去剪斷這個電纜。

00:07:31 - 00:07:33
那這個乙是故意的，這個乙是故意的。

00:07:33 - 00:07:38
那這個時候因為電纜被剪斷，所以導致這個補習班今天晚上講座辦不成了，對不對？

00:07:38 - 00:07:41
辦在暑假，沒有燈，沒有冷氣，那怎麼辦？

00:07:41 - 00:07:43
所以只好怎麼樣，改天再辦。

00:07:43 - 00:07:46
那今天晚上的所有的這些東西都浪費掉了。

00:07:46 - 00:07:48
就原本準備的這些東西都浪費了。

00:07:49 - 00:07:55
那甚至呢，原本今天晚上如果順利舉辦這個講座，我可以預期有這個收入100萬元，就現在什麼都沒了。

00:07:55 - 00:07:59
所以對於這個補習班來說，他也是有營業損失發生啊。

00:08:00 - 00:08:03
那在這個補習班產生營業損失的情況之下，乙故意剪斷大樓的電纜，乙故意剪斷大樓的電纜，而導致這個補習班有營業損失，這個補習班可以對乙，來請求損害賠償嗎？

00:08:14 - 00:08:22
那我們可以理解到就是說，在這樣的一個案件底下，對甲補習班而言，他沒有絕對權受到侵害，所以說在這裡，雖然說甲有損害發生，但就權利侵害這個概念來看，那還是不具備的，所以我沒有辦法用這個184條的一項前段的規定，來請求損害賠償。

00:08:35 - 00:08:37
但是，在本件當中，

00:08:37 - 00:08:39
乙他是故意找人來剪斷電纜，

00:08:39 - 00:08:42
所以他可以用184一項後段的規定，

00:08:42 - 00:08:43
來請求損害賠償，

00:08:43 - 00:08:46
也就是故意以背於善良風俗之方法，

00:08:46 - 00:08:48
加損害於他人者一同，

00:08:48 - 00:08:49
有沒有？

00:08:49 - 00:08:57
所以這裡我們可以看到，在侵權行為裡面，他並不是認為說，我們純粹經濟上損失，在法律上完全不予以保護。

00:08:57 - 00:09:02
而是我們認為，如果純粹經濟上損失，可以跟絕對權相結合，那這個就不是純粹的。

00:09:03 - 00:09:08
所以如果這個經濟損失，可以跟絕對權相結合，那你就用184條第一項前段處理。

00:09:09 - 00:09:15
但如果無法跟絕對權相結合，它是純粹的，那你就用184條第一項後段或第二項來做處理。

00:09:15 - 00:09:21
也就是說，在故意的情況之下，造成假的經濟損失。

00:09:21 - 00:09:27
那縱然這個經濟損失是純粹的，假也可以依照184條第一項後段的規定，請求損害賠償。

00:09:27 - 00:09:30
因為這時候已經不存在什麼沒有典型公開性的問題。

00:09:30 - 00:09:35
你已經很明確的知道，假若這個利益存在，而你是有意地去破壞他的利益。

00:09:35 - 00:09:38
那當然在法律上，你就得負起應負的責任。

00:09:38 - 00:09:44
因為當時就新聞報導就講說，那個電纜的切口是平整的，因為一般那個電纜斷掉。

00:09:44 - 00:09:48
如果說是，用久了斷掉，或者是被動物咬斷，那個最多啦。

00:09:48 - 00:09:51
被老鼠啊，被那個動物這樣咬斷的，那個都是會有齒痕。

00:09:52 - 00:09:59
但是你說這個直接平整的傷口，那這一定都是用剪刀或者是用其他的工具，把它用斷，那這種情況，

00:10:00 - 00:10:00
來講的話，那這時候如果是故意簡斷，那對於這個假的營業損失，那以是要負起一定的賠償責任。

00:10:07 - 00:10:11
好，再來我們看到第三種，也是講到營業損失的案例，那這個假呢，他今天是一個繼承車司機，那開的是A車。

00:10:16 - 00:10:19
好，那以啊，撞到了這個繼承車。

00:10:21 - 00:10:23
那造成假今天有車損。

00:10:25 - 00:10:26
然後也有營業損失。

00:10:28 - 00:10:31
好，那針對這個問題，我們要怎麼樣去處理？

00:10:31 - 00:10:40
好，那現在你可以看到，以假來說，他是計程車司機，那他的這個車子啊，被乙撞到，那導致說他現在這個車子需要修復，這個需要修復的期間是兩個禮拜。

00:10:42 - 00:10:47
所以這兩個禮拜的時間，那假無法開車，他有營業損失。

00:10:47 - 00:10:52
那針對車子需要修復的損害，那假在這個地方有車損的問題。

00:10:53 - 00:10:57
好，那針對這個情形，甲能不能夠對乙，來請求損害賠償。

00:10:57 - 00:10:59
那我們一樣，我們可以去注意到就是說第一個。

00:11:00 - 00:11:02
甲在這個案件當中，他有損害，對不對？

00:11:03 - 00:11:05
第二個，甲有沒有權利受到侵害。

00:11:05 - 00:11:09
在這個題目當中，甲是有權利受到侵害的。

00:11:09 - 00:11:13
因為車損是針對車輛的所有權受到侵害。

00:11:13 - 00:11:17
所以假設有車損，這個權利受到侵害的情況底下。

00:11:17 - 00:11:22
我們就可以用民法的184條一項前段的規定，來請求損害賠償。

00:11:23 - 00:11:25
而接下來依照民法216條。

00:11:26 - 00:11:29
這個損害賠償的範圍，也就是說我們先確定

00:11:29 - 00:11:31
我們的請求權基礎之後。

00:11:31 - 00:11:34
好，我們的請求權基礎確定的是184條第一項前段。

00:11:35 - 00:11:37
那接下來這個損害賠償的範圍是多大。

00:11:37 - 00:11:41
這個損害賠償的範圍依照民法216條的規定。

00:11:41 - 00:11:44
包括所受損害跟所失利益，對不對？

00:11:45 - 00:11:48
所以在本件當中，所受損害是A車的損失。

00:11:48 - 00:11:51
而所失利益是營業損失。

00:11:51 - 00:11:59
也就是說因為A車的毀損，因為A車的毀損，而衍生出沒有辦法營業的損害。

00:12:00 - 00:12:06
那因此這個營業損失被擺在這個位置，我們會稱它叫做延伸的經濟損失。

00:12:06 - 00:12:08
跟純粹的經濟損失不一樣。

00:12:08 - 00:12:14
純粹的經濟損失指的是這個經濟損失是純粹的，沒有跟絕對權相結合。

00:12:14 - 00:12:22
而延伸的經濟損失是有跟絕對權相結合，也就是它是因為絕對權受侵害而延伸出來的經濟損失。

00:12:23 - 00:12:27
那因此在這個個案當中，我們先確定了甲有沒有絕對權受侵害，有。

00:12:27 - 00:12:29
他有一個車損的損害。

00:12:29 - 00:12:37
那這個因為這個車損的損害，它延伸出的營業損失，它就是在這個絕對權受侵害所保護的範圍之內。

00:12:37 - 00:12:42
所以對於乙來講，你撞到這個計程車，你必須要對這個計程車負賠償責任。

00:12:42 - 00:12:46
而這個賠償責任包含這個計程車所受損害跟所失利益。

00:12:46 - 00:12:55
所以在這個案件當中，一樣是營業損失，一樣是營業損失，一樣是過失，為什麼乙必須要為這個營業損失來負責，對不對？

00:12:56 - 00:12:59
你可以看到第一個案件跟第三個案件。

00:12:59 - 00:13:00
這個地方我們把它編號一下。

00:13:00 - 00:13:03
好，這是一號案件，這是二號案件，這個是三號案件。

00:13:03 - 00:13:07
好，那你可以發現一跟三一樣的地方在於乙都是過失的。

00:13:07 - 00:13:10
一樣的地方在於甲都有營業損失。

00:13:10 - 00:13:15
那不一樣的地方在於，在第三個案件當中，甲多了一個絕對權受到侵害。

00:13:15 - 00:13:21
那也因為這個絕對權的關係，而導致乙今天所要負的責任。

00:13:21 - 00:13:22
就不是1841項後段而已。

00:13:23 - 00:13:25
而是直接要負1841項前段的責任。

00:13:26 - 00:13:29
那1841項前段，這時候甲可以向乙請求損害賠償。

00:13:30 - 00:13:34
而這個賠償的範圍有多大，我們再把這個營業損失給放進去做計算。

00:13:35 - 00:13:37
它的差異在這個地方。

00:13:37 - 00:13:40
所以說不只是像這種計程車被撞毀的案件。

00:13:40 - 00:13:44
像國家考試裡面也常出現過什麼女模特兒出車禍受傷。

00:13:45 - 00:13:47
那女模特兒出車禍受傷。

00:13:47 - 00:13:50
她除了受傷以外，她喪失了什麼？

00:13:51 - 00:13:55
拍攝廣告的機會，這種拍攝廣告的機會就是女模特兒的營業損失嘛。

00:13:55 - 00:13:57
那他的這個工作損失、營業損失。

00:13:57 - 00:13:59
那我們可以理解到這不是純粹的。

00:13:59 - 00:14:00
那是跟他的身體。

00:14:00 - 00:14:00
的傷可以相結合，它是衍生的。

00:14:02 - 00:14:08
所以這種衍生的損失，我們就可以用民法的184+216的方式來請求賠償，那這邊我們也要特別去提到，就是說其實加216這件事，加216這件事情，不是隻有184一項前段要加216，184一項後段也可以加216。

00:14:20 - 00:14:23
那184條二項也可以加216，

00:14:23 - 00:14:24
也就是說當你去認定

00:14:24 - 00:14:26
你今天要依哪一個條文

00:14:26 - 00:14:28
來請求損害賠償的時候，

00:14:28 - 00:14:30
你都可以在加上216條的規定，

00:14:30 - 00:14:32
來計算它的賠償範圍。

00:14:32 - 00:14:38
所以我們前面這個階段，我們只是在單純的去找一件事情，你有權利受侵害嗎？

00:14:38 - 00:14:40
如果你有權利受侵害。

00:14:40 - 00:14:44
對，如果你有權利受侵害，那你就走184條一項前段。

00:14:44 - 00:14:47
如果沒有，你就走184條一項後段或二項。

00:14:47 - 00:14:49
當然其他要件也要。

00:14:49 - 00:14:51
那我們以案件二來看。

00:14:51 - 00:14:59
以案件二來看，今天這個甲雖然沒有絕對權受到侵害，但因為乙故意剪斷電纜，這個是構成184條一項後段的侵權行為。

00:15:00 - 00:15:03
所以甲可以依照184條一項後段對乙來請求損害賠償。

00:15:03 - 00:15:07
好，到這裡為止，我們只要確認一件事，甲可以跟乙求償。

00:15:08 - 00:15:09
那下一個步驟要討論什麼？

00:15:10 - 00:15:11
那要賠償多少？

00:15:11 - 00:15:14
也就是我們下一個步驟就是，我今天要不要賠，要。

00:15:14 - 00:15:16
好，那下一個步驟，要賠多少？

00:15:16 - 00:15:18
我們就還是要回到216嘛。

00:15:18 - 00:15:21
來看他有什麼所受損害，跟有什麼所失利益，對不對？

00:15:22 - 00:15:24
對於這個假來說。

00:15:24 - 00:15:28
對於這個假來說，我的所受損害指的是我的財產積極減少的部分。

00:15:29 - 00:15:33
例如說我花錢請一個臺北的名師下來上課。

00:15:33 - 00:15:35
我要付他機票錢，我要付他交通錢。

00:15:35 - 00:15:36
我要付他終點費都要嘛。

00:15:37 - 00:15:38
這些都是我的損失啊。

00:15:38 - 00:15:41
對不對，我請人下來了，就什麼都辦不成，這我的損失。

00:15:41 - 00:15:44
再來，什麼叫做所失利益，就是預期會賺到的沒有賺到嘛。

00:15:44 - 00:15:50
那也就是這個講座辦下去之後，依照往年的經驗，至少50個學生報名，假設200個人來聽，四分之一啦，50個報名。

00:15:50 - 00:15:57
那50個報名，一個人繳1萬塊的保證金，那就50萬的收入了，對不對？那等同於說在這個情境。

00:16:00 - 00:16:04
情況之下，我今天不只是我所支出的費用都浪費了，

00:16:04 - 00:16:05
我有所受損害，

00:16:05 - 00:16:08
我連預期的獲利都沒了，我還有所失利益，

00:16:08 - 00:16:11
啊這兩個都是用216把它給算進去的。

00:16:11 - 00:16:17
所以你可以注意到就是說，我們在前階段的時候，我們不需要去考慮它的損害有多大，

00:16:18 - 00:16:19
我們只要考慮一件事，有沒有，

00:16:19 - 00:16:21
以及有沒有權利受到侵害，

00:16:21 - 00:16:22
就是有沒有的問題而已，

00:16:23 - 00:16:25
你有沒有權利受侵害，有沒有損害，有沒有。

00:16:25 - 00:16:28
好,如果有的話,那就是184條前段,

00:16:28 - 00:16:29
那如果損害沒有權利,

00:16:30 - 00:16:31
那就是184條後段,

00:16:31 - 00:16:33
然後再去涵攝其他的要件,

00:16:33 - 00:16:34
如果都該當,那就是要賠,

00:16:35 - 00:16:36
那接下來才去討論要賠多少

00:16:37 - 00:16:41
所以說衍生性的經濟損失，跟純粹經濟損失

00:16:41 - 00:16:44
其實概念上面，我們會認為說它是兩個對

00:16:44 - 00:16:47
應該是說概念上面其實所謂的純粹經濟損失

00:16:47 - 00:16:52
它指的是在沒有權利相結合的情況下，它單純受到的經濟損失

00:16:52 - 00:16:56
而這個純粹經濟損失的體系，它是在前階段的時候去討論的。

00:16:56 - 00:16:59
也就是說，我們在前階段要不要賠？

00:17:00 - 00:17:02
我們在前階段要不要賠的地方，

00:17:02 - 00:17:04
我們會討論到這個損失是不是純粹的。

00:17:05 - 00:17:10
如果是，你就不能走1841項前段，而是要往其他的請求權基礎去思考。

00:17:10 - 00:17:12
那衍生經濟損失是後階段的,

00:17:13 - 00:17:18
也就是說在216條裡面,我們去思考這個地方有沒有一個所失利益,

00:17:18 - 00:17:21
也就是說,如果前階段有權利受到侵害,

00:17:21 - 00:17:23
而後階段它的所失利益,

00:17:23 - 00:17:25
這個叫做衍生的經濟損失,

00:17:25 - 00:17:32
那這是有關於說在184條的一項前段，184條的一項後段，它在這些案例上面的一個思考。

00:17:32 - 00:17:33
好，

00:17:33 - 00:17:38
那再來，我們來看到一個在考試上也是很有名的例子，我們就直接把它編號好了，

00:17:38 - 00:17:40
第四個案例，77年，

00:17:40 - 00:17:42
第19次民事庭決議。

00:17:42 - 00:17:44
這個案例是這樣講，

00:18:12 - 00:18:16
好的故事是說，這個銀行的行員，銀行的行員，那因為跟乙勾結，而超貸鉅款，就導致說這個製作不實的徵信報告。

00:18:25 - 00:18:29
那這個不實的徵信報告做出來之後，那乙一概不查，那時候說銀行一概不查，然後所以就導致說現在有這樣子的一個損失存在。

00:18:35 - 00:18:39
好，就問你說啊，在這樣子的一個情況底下，那甲銀行到底能不能夠，甲銀行啦，到底能不能夠對這個假行員依照184的規定來請求賠償。

00:18:48 - 00:18:55
因為我們知道說一般那個銀行如果要貸款的話，他要貸多少出去，那通常要看什麼，要看徵信報告書，就是說這個有假行員啊，他會製作這個徵信報告。

00:18:59 - 00:19:09
那徵信報告的內容,基本上就會告訴你說,這個乙名下他有多少的資產啊,他的信用額度是多少啊,他是不是一個有信用的人啊,對不對,他會做一個徵信報告。

00:19:11 - 00:19:17
那銀行就會根據這個假行員所製作的徵信報告,來決定要借乙多少錢,還有那個利息是多少。

00:19:17 - 00:19:24
那假設說這個假行員做了一份非常漂亮的徵信報告,讓銀行相信說,這個乙他是有清償的能力。

00:19:24 - 00:19:28
所以他就借給乙1千萬,借給乙2千萬,然後利息很低。

00:19:28 - 00:19:33
結果沒想到乙根本沒有錢,然後這個徵信報告也是假跟乙勾結而製作的。

00:19:33 - 00:19:38
那銀行當然現在去跟乙要求還錢的時候，乙什麼都付不出來。

00:19:39 - 00:19:41
那現在這個債權變成什麼？呆帳。

00:19:41 - 00:19:42
就我們俗稱的呆帳，這個債權現在沒有辦法實現。

00:19:45 - 00:19:50
那就問你說，在這樣子的一個情況底下，在這個情況底下，那A銀行可不可以對甲來請求損害賠償？

00:19:53 - 00:19:56
而這個損害賠償，它的爭點是什麼？

00:19:56 - 00:19:57
它的爭點是

00:19:57 - 00:20:00
我第一個，我除了依照契約

00:20:00 - 00:20:03
來跟假行員請求損害賠償之外。

00:20:04 - 00:20:08
那我可不可以依照侵權行為的規定，來向假行員請求損害賠償，這個是他主要的爭議。

00:20:10 - 00:20:16
也就是說第一個我走契約當然沒有問題，因為假行員跟銀行之間有一個僱傭關係存在吧。

00:20:17 - 00:20:20
那基於僱傭契約，假行員有幫銀行審查的義務。

00:20:21 - 00:20:27
那假若違反他義務造成銀行的損害，銀行可以依債務不履行的規定對假行員主張損害賠償，這沒有問題。

00:20:27 - 00:20:31
所以這時候銀行對假行員要依契約請求損害賠償，OK。

00:20:31 - 00:20:34
這裡也不用討論是不是純粹經濟損失。

00:20:34 - 00:20:39
因為今天如果是契約法的話，他不需要去思考有沒有純粹經濟損失存在。

00:20:39 - 00:20:45
而是要去思考到底這個行員有什麼契約義務，他沒有違反契約義務，而導致銀行受有損害。

00:20:46 - 00:20:47
好，那我們接著回到底下第二個。

00:20:48 - 00:20:50
那這時候能不能主張侵權行為？

00:20:51 - 00:20:52
這時候能不能主張侵權行為？

00:20:53 - 00:20:54
這個問題有兩個層次。

00:20:55 - 00:20:57
第一個層次是說，我今天能不能主張。

00:20:58 - 00:20:59
可不可以。

00:21:02 - 00:21:03
能不能。

00:21:03 - 00:21:07
如果可以，那接下來下一個問題是，那要主張哪一個。

00:21:08 - 00:21:12
侵權行為有三種嘛，一是184條一項前段、一項後段跟二項。

00:21:12 - 00:21:14
所以我們先看能不能，如果可以，那是哪一個。

00:21:14 - 00:21:16
好，那能不能的問題的話，基本上有兩個

00:21:17 - 00:21:19
見解，一個叫法條競合說。

00:21:25 - 00:21:27
另外一個叫請求權競合。

00:21:30 - 00:21:36
這個其實是77年第七次，拍誰，77年第19次民事庭決議，他們在討論的重點。

00:21:36 - 00:21:39
也就是到底可不可以主張侵權行為，能不能。

00:21:39 - 00:21:43
那這時候77年的第19次民事庭決議，採請求權競合說。

00:21:44 - 00:21:46
所以基本上是可以。

00:21:46 - 00:21:47
這個地方是可以的。

00:21:47 - 00:21:48
沒有問題。

00:21:48 - 00:21:54
因為我們一般來講，所謂的法條競合說，法條競合說又叫做特別規定說。

00:21:54 - 00:21:57
這個特別規定說的意思指的就是說，

00:21:57 - 00:22:00
今天契約法是侵權行為法的特別規定。

00:22:00 - 00:22:01
有契約就不能主張侵權。

00:22:02 - 00:22:04
所以如果說我們採法條競合說的話，

00:22:04 - 00:22:05
那因為有契約了，

00:22:06 - 00:22:07
這地方就會講因為有契約,

00:22:08 - 00:22:11
所以今天你就不能夠主張侵權行為,

00:22:11 - 00:22:14
這個契約法是侵權行為法的特別規定。

00:22:14 - 00:22:15
但請求權競合說認為,

00:22:16 - 00:22:19
契約跟侵權行為都是當事人獨立的請求權基礎,

00:22:20 - 00:22:21
他們彼此並沒有互相排斥,

00:22:22 - 00:22:25
所以除了走契約之外,當然也可以走侵權,

00:22:25 - 00:22:28
那在77年的第19次民事庭決議,

00:22:28 - 00:22:30
他是在解決第一層的問題

00:22:31 - 00:22:36
也就是它在告訴我們，今天契約責任成立之下，侵權責任不會被排除。

00:22:36 - 00:22:41
那所以說對當事人來講，你依請求權競合說，你還是可以主張侵權行為。

00:22:41 - 00:22:41
好，

00:22:42 - 00:22:44
那這個問題其實77年19次決議處理的，沒有錯，

00:22:45 - 00:22:46
因為學者也採這個見解。

00:22:47 - 00:22:50
大多數的學者也認為在一般的情況下,採請求權競合說,

00:22:51 - 00:22:53
當然還有特殊的規範競合,我們後面遇到再講。

00:22:53 - 00:22:56
那接下來第二個層次就是,好,如果可以,

00:22:57 - 00:22:58
對,如果可以,

00:22:58 - 00:23:01
那這個時候要主張184哪一個。

00:23:01 - 00:23:01
好,

00:23:02 - 00:23:07
那這時候啊,食物見解就說,要主張184條一項前段。

00:23:07 - 00:23:07
好,

00:23:08 - 00:23:09
要主張184條一項前段,

00:23:10 - 00:23:11
那王老師就覺得超怪,

00:23:11 - 00:23:11
對不對？

00:23:12 - 00:23:14
我們來看一下這個食物簡介的內容，

00:23:14 - 00:23:15
在34頁底下，

00:23:16 - 00:23:17
好，34頁底下，

00:23:18 - 00:23:18
有沒有？

00:23:18 - 00:23:20
你可以看到有一個決議採假說,

00:23:20 - 00:23:23
這個決議採假說裡面就提到,我國判立法,

00:23:23 - 00:23:27
究竟採法條競合還是請求權競合,尚未竟一致,

00:23:28 - 00:23:29
為就提案意旨，

00:23:29 - 00:23:32
甲對A銀行除了負債務不履行責任之外，

00:23:32 - 00:23:34
因為不法侵害銀行的金錢，

00:23:34 - 00:23:37
導致放款債權未獲清償而受損害，

00:23:37 - 00:23:41
與民法184條第一項前段所規定侵權行為要件相符

00:23:41 - 00:23:46
A銀行自得本於侵權行為法則,請求損害賠償,假說核無不當。

00:23:46 - 00:23:48
你會發現它的用語出現了什麼？

00:23:48 - 00:23:51
放款債權未獲清償而受損害。

00:23:51 - 00:23:52
所以第一個有沒有損害？有。

00:23:53 - 00:23:54
這就有損害。

00:23:54 - 00:23:56
第二個，他有權利受侵害嗎？

00:23:56 - 00:23:57
對不對？

00:23:57 - 00:24:00
他講債權未獲清償。

00:24:00 - 00:24:01
和本件是什麼？

00:24:01 - 00:24:03
是債權受侵害啊。

00:24:03 - 00:24:04
債權是權利嗎？

00:24:05 - 00:24:06
債權是絕對權嗎?

00:24:06 - 00:24:06
不是欸。

00:24:07 - 00:24:09
所以王澤鑑老師認為說,

00:24:09 - 00:24:12
你食物見解用184條一項前段,

00:24:12 - 00:24:14
這個部分怪怪的啦。

00:24:14 - 00:24:16
在王老師的想法底下，

00:24:16 - 00:24:21
本件是屬於債權未獲清償而受的損害。

00:24:21 - 00:24:22
而債權本身，

00:24:23 - 00:24:24
它並不是什麼？

00:24:25 - 00:24:26
它並不是絕對權。

00:24:27 - 00:24:28
對不對？

00:24:28 - 00:24:29
這個債權本身不是絕對權。

00:24:30 - 00:24:33
所以針對這個債權未受清償所受的損害，

00:24:33 - 00:24:36
你不能用184條第一項前段的規定請求損害賠償。

00:24:37 - 00:24:39
因為你沒有絕對權受到侵害嘛。

00:24:39 - 00:24:40
所以你應該要往什麼?

00:24:40 - 00:24:44
往184條的第一項後段的規定來做請求才對。

00:24:45 - 00:24:46
也就是在本件當中,

00:24:46 - 00:24:48
這個債權未獲清償的損失,

00:24:49 - 00:24:51
這個是屬於純粹的經濟損失。

00:24:51 - 00:24:53
因為你沒有絕對權受到侵害。

00:24:53 - 00:24:54
那這種情形底下，

00:24:54 - 00:24:58
你應該用184條一項後段的規定來請求損害賠償，比較正確。

00:24:59 - 00:24:59
那其實，

00:25:00 - 00:25:01
這邊要提醒各位一件事。

00:25:02 - 00:25:05
你在一些比較古老的參考書裡面,

00:25:05 - 00:25:06
我講一些比較古老,

00:25:06 - 00:25:08
我那個年代在唸的參考書。

00:25:08 - 00:25:09
他們就告訴我們說,

00:25:10 - 00:25:12
有關於184一項前段的權利,

00:25:12 - 00:25:14
有沒有包含絕對權在內？

00:25:14 - 00:25:15
那學者都是採

00:25:15 - 00:25:16
這個說，

00:25:16 - 00:25:17
184條一項前段的權利啦，

00:25:17 - 00:25:19
是不是限於絕對權？

00:25:19 - 00:25:21
或者是有沒有包含債權在內。

00:25:21 - 00:25:22
其實我以前在唸書的時候,

00:25:23 - 00:25:24
他都告訴我們說,

00:25:24 - 00:25:25
實務見解,

00:25:25 - 00:25:27
他是採取這個否定說,

00:25:27 - 00:25:28
認為不限於絕對權,

00:25:28 - 00:25:30
也包含債權在內。

00:25:30 - 00:25:32
那可是這樣的一個實務見解,

00:25:32 - 00:25:33
你應該把它理解成,

00:25:33 - 00:25:35
曾經有實務見解認為,

00:25:35 - 00:25:38
或者寫早期有實務見解認為。

00:25:38 - 00:25:40
因為現在的實務見解，

00:25:40 - 00:25:43
它已經是跟王澤鑑老師的見解一致了。

00:25:43 - 00:25:43
也就是說，

00:25:44 - 00:25:45
依照現在最高法院的看法，

00:25:46 - 00:25:47
它也是強調絕對權,

00:25:47 - 00:25:53
也是強調有絕對權受侵害相結合的時候,才能依照184條第一項前段請求損害賠償。

00:25:54 - 00:25:56
如果沒有絕對權相結合,

00:25:56 - 00:25:57
那就是純粹經濟損失,

00:25:57 - 00:25:59
不能依照184條第一項前段的規定。

00:26:00 - 00:26:01
來請求損害賠償,

00:26:01 - 00:26:07
所以請你把77年19次決議當成一個是早期曾有食物見解認為,

00:26:07 - 00:26:08
你不要寫食物見解認為,

00:26:08 - 00:26:12
因為它已經沒辦法再代表全部的食物見解了,

00:26:12 - 00:26:18
所以我們常常會看到有些書上會告訴你說，針對184條第一項前段的權利有沒有包括債權,

00:26:18 - 00:26:23
他就告訴你食物才肯定說，然後這個地方注意77年19次決議。

00:26:23 - 00:26:24
這個說法不能說錯。

00:26:24 - 00:26:26
我們只能講它不夠精準。

00:26:26 - 00:26:28
應該是早期有食物見解才肯定說，

00:26:29 - 00:26:31
或者曾經有食物見解才肯定說。

00:26:31 - 00:26:36
那現在基本上都已經跟王老師的見解是一致的,

00:26:36 - 00:26:38
我們隨便舉個法條給各位看,

00:26:38 - 00:26:40
隨便舉個食物見解給各位看好了,

00:26:40 - 00:26:43
對不對,你可以看到在那個30頁這個地方。

00:26:57 - 00:27:14
好,你看30頁的

00:27:14 - 00:27:41
那個109年的754號判決

00:27:41 - 00:27:42
有沒有

00:27:42 - 00:27:42
註釋30

00:27:42 - 00:27:44
26頁註釋30，看講錯。

00:27:45 - 00:27:47
26頁的註釋30

00:27:47 - 00:27:50
那這個109的臺上字754號判決

00:27:50 - 00:27:59
他就提到說，這個民法184條關於侵權行為所保護的法益，除有同條第一項後段及第二項情形外，原則上限於既存法律體系所明認的權利

00:28:00 - 00:28:00
1841項前段

00:28:00 - 00:28:06
如果沒有絕對權跟你相結合，請你乖乖的走契約，乖乖的走1841項後段或第二項

00:28:06 - 00:28:10
因為這個不是1841項前段要保護的範圍

00:28:11 - 00:28:19
那我們其實會一直去理解到就是說，為什麼今天最高法院或王子建老師，他們會採取這樣的一個論述的脈絡

00:28:19 - 00:28:24
其實主要就在於說，因為184條第1項前段的構成要件太寬鬆了

00:28:24 - 00:28:29
你會發現184條第1項前段的構成要件，是隻要過失加不法就會該當

00:28:30 - 00:28:34
他不用到故意的程度，他也不用到背於善良風俗的程度

00:28:34 - 00:28:36
他只要有過失跟不法就成立了

00:28:36 - 00:28:40
所以它是一個非常容易構成的請求權基礎

00:28:40 - 00:28:45
因此在這樣的一個情況底下，它的保護法益也不宜被無限的擴大

00:28:45 - 00:28:51
因為它本身成立上很簡單，如果保護法益又很大的話，它就會架空其他的條文

00:28:51 - 00:29:00
譬如說我走契約，我要證明我們之間有契約存在，我要證明你有違約的事實，然後我要證明我因為違約受有損害，我才能依契約跟你請求賠償

00:29:01 - 00:29:05
那結果現在回到侵權行為，我就只要你有過失有不法，我就直接跟你求償了

00:29:06 - 00:29:10
那這樣子就會造成侵權行為太好用，而架空了其他的法律規定

00:29:11 - 00:29:15
這個就是我們強調的，要維護民事責任應有的分際

00:29:15 - 00:29:20
就是侵權責任、契約責任，各有各的任務，我們要想辦法去維護它應有的分際

00:29:20 - 00:29:24
那再來的話就是因為184條第1項前段的要件太過寬鬆

00:29:24 - 00:29:30
所以既然這個行為人很容易就不小心過失不法侵害他人權利

00:29:30 - 00:29:31
要負賠償責任

00:29:31 - 00:29:34
那這樣對行為自由的保護,就有所不足

00:29:34 - 00:29:41
因此呢,我們才會強調,那個權利要限縮在絕對權,這個時候才能主張184條第1項前段

00:29:41 - 00:29:44
這從頭到尾講的東西都是一樣的

00:29:44 - 00:29:48
好,那我們再來看下一個經典的例子,叫做商品智財

00:30:16 - 00:30:21
好，這個商品智財的案例，它其實是一個充滿爭議性的案例。

00:30:21 - 00:30:23
因為我們前面所講的這些例子，

00:30:23 - 00:30:25
包含什麼挖斷電纜案啊，

00:30:25 - 00:30:27
或者是故意剪補習班的電纜，

00:30:27 - 00:30:28
或者像計程車的這個營業損失，

00:30:28 - 00:30:30
或者像77年19次決議，

00:30:30 - 00:30:32
這個其實都是沒有爭議的，

00:30:32 - 00:30:34
基本上它的答案都是固定的。

00:30:35 - 00:30:40
那我們接下來看到的是商品智財這個案件，目前就是還沒有定論。

00:30:40 - 00:30:42
好，它的案例是這樣子。

00:30:42 - 00:30:43
他告訴你說A是一個車商。

00:30:45 - 00:30:45
A是一個車商。

00:30:46 - 00:30:47
那因為有過失。

00:30:48 - 00:30:52
所以導致他賣的車，有一個瑕疵沒有被排除掉。

00:30:53 - 00:30:55
譬如說這個車子有煞車失靈的瑕疵。

00:30:55 - 00:30:58
這個瑕疵到現在還沒有被排除。

00:30:58 - 00:31:03
好，那接下來，好，這個A把這個車子賣給甲之後。

00:31:03 - 00:31:05
甲再把這個車子轉賣給乙。

00:31:05 - 00:31:11
就說我們現在可以看到，他的買賣契約啊，是在A跟甲，甲跟乙兩兩之間。

00:31:11 - 00:31:13
好，那現在這個車子。

00:31:14 - 00:31:20
因為它有瑕疵的關係，而在某一天，這個因為無法煞車而導致車損。

00:31:21 - 00:31:26
那現在呢，如果說乙因為車子的瑕疵而導致車損。

00:31:26 - 00:31:30
那乙可不可以直接對車商依照侵權行為的規定

00:31:30 - 00:31:32
來請求損害賠償。

00:31:32 - 00:31:35
這個時候要依哪一個侵權行為的規定？

00:31:35 - 00:31:36
所以案例事實大概就都這樣子。

00:31:37 - 00:31:42
就告訴你說，這個車商因為過失而沒有排除車子的瑕疵。

00:31:42 - 00:31:44
那車商把車子賣給甲之後。

00:31:44 - 00:31:45
甲再轉賣給乙。

00:31:45 - 00:31:48
那乙針對這個車子的瑕疵而受有損害。

00:31:48 - 00:31:54
那請問，針對這個損害能不能夠對車商依侵權行為的規定請求損害賠償。

00:31:54 - 00:31:59
好，這裡我們來看到第一個，這個乙它是有損害存在的，這沒有問題。

00:32:00 - 00:32:00
第二個，那乙有權利受侵害嗎？

00:32:03 - 00:32:03
對不對？

00:32:04 - 00:32:05
乙有權利受侵害嗎？

00:32:06 - 00:32:08
那這裡就有兩種不同的說法。

00:32:08 - 00:32:16
第一種說法就是，在這種個案底下，我們會認為說乙有車輛的所有權受侵害。

00:32:17 - 00:32:17
對不對？

00:32:17 - 00:32:19
他有車輛的所有權受侵害。

00:32:19 - 00:32:26
所以說，他是可以依照民法184條一項前段的規定，來對車商請求損害賠償。

00:32:26 - 00:32:29
也就是說，今天乙對甲，

00:32:29 - 00:32:32
要乙對A車商，不好意思。

00:32:32 - 00:32:36
乙對A車商，要依照184條第一項前段請求損害賠償，沒有問題。

00:32:36 - 00:32:41
因為這時候我們可以看到車商的過失，造成乙車子毀損的結果。

00:32:42 - 00:32:43
那這是一種所有權的侵害。

00:32:44 - 00:32:45
而所有權是絕對權。

00:32:45 - 00:32:48
所以可以用184條第一項前段請求損害賠償。

00:32:48 - 00:32:49
好,那這是第一種看法。

00:32:50 - 00:32:51
那第二種看法是認為沒有。

00:32:51 - 00:32:52
為什麼?

00:32:52 - 00:32:57
因為他會認為車輛的瑕疵,這個是民法瑕疵擔保責任的問題。

00:32:58 - 00:33:02
也就是說,這一個是契約所保護的法益。

00:33:03 - 00:33:08
白話來講，本件乙的損害不是所有權受到侵害，而是他的債權沒有獲得滿足啦。

00:33:08 - 00:33:14
因為依照民法354條的規定，你出賣人必須要擔保買賣標的物沒有瑕疵嘛。

00:33:15 - 00:33:17
那買賣標的物有瑕疵就是你的債權沒有滿足嘛。

00:33:17 - 00:33:20
你債權沒有滿足就是你的債權受到侵害。

00:33:20 - 00:33:21
所以這不是絕對權啊。

00:33:21 - 00:33:27
因此在這樣的情況底下,你沒有辦法怎麼樣,用184條第一項前段的規定,來請求損害賠償。

00:33:28 - 00:33:30
你不能用184條第一項前段的規定請求損害賠償。

00:33:31 - 00:33:35
你只能往184條第一項後段,或者是184條第二項的方向去走。

00:33:36 - 00:33:43
可是車商今天只有過失,他並沒有構成這個184條第一項後段的侵權責任,也沒有構成184條第二項的侵權責任。

00:33:43 - 00:33:50
所以結論會變成是乙對A在這樣的情形底下,是沒有辦法依照侵權行為的規定請求損害賠償。

00:33:51 - 00:33:53
但這一說的見解認為，

00:33:53 - 00:33:54
這個是合理的。

00:33:54 - 00:33:58
因為不是什麼事情都應該要一概以侵權行為來處理。

00:33:59 - 00:33:59
那我們要維護

00:34:00 - 00:34:01
契約跟侵權應有的分際。

00:34:02 - 00:34:03
你車子是跟誰買的？

00:34:03 - 00:34:06
你是跟甲買的，你乙就應該要去對甲，

00:34:06 - 00:34:12
依照民法的359條的規定，來要求他負瑕疵擔保的責任，

00:34:12 - 00:34:17
這個才是這件問題，你要保護你的這個法益真正的做法。

00:34:17 - 00:34:22
所以我們可以看到就是說，在肯定說的見解底下，就是採取上面這一派。

00:34:22 - 00:34:25
它是把重點鎖定在車損這一塊。

00:34:25 - 00:34:27
那車損這一塊是屬於所有權的侵害，

00:34:27 - 00:34:31
所以說可以用184條一項前段，直接對車商來求償。

00:34:32 - 00:34:37
但是否定說的見解認為，這個重點不在車損，而重點在車子有瑕疵，

00:34:37 - 00:34:44
那如果你把重點擺在前面，車子有瑕疵這個概念下，你就會理解到這是一個債權沒有獲得滿足的問題。

00:34:44 - 00:34:48
那應該回歸契約去處理，而不是把事情都丟到侵權行為法來。

00:34:48 - 00:34:54
那這個部分，我國目前的多數說，我們目前的多數說，

00:34:54 - 00:34:56
是採取否定說的看法。

00:34:57 - 00:34:59
這個地方是多數的見解。

00:34:59 - 00:35:02
像王澤鑑老師啊，陳聰富老師等等。

00:35:02 - 00:35:03
都是採取這樣的看法。

00:35:03 - 00:35:09
那有少數說是採取我們上面的看法，像陳忠五老師他就採取上面的看法。

00:35:09 - 00:35:17
那其實主要在於說，有關於這一個車子今天因為瑕疵而造成毀損滅失的結果，

00:35:17 - 00:35:20
你到底要往哪一個角度去觀察，

00:35:20 - 00:35:20
對不對？

00:35:20 - 00:35:25
如果說你今天從瑕疵的角度去觀察，那確實這個是債權沒有獲得滿足。

00:35:25 - 00:35:30
但你從車子本身毀損滅失來觀察，你說他是所有權受侵害，也沒有錯。

00:35:31 - 00:35:38
那目前多數見解傾向採否定說，主要的理由也很簡單，就是希望契約的事情回歸契約。

00:35:38 - 00:35:40
那侵權的責任不要讓它無限的擴大。

00:35:40 - 00:35:43
不要去管到海邊去啦。

00:35:43 - 00:35:47
對不對，這個侵權行為有沒有住海邊一樣，你每次人家出事你都要出來處理？

00:35:47 - 00:35:47
不用啦。

00:35:48 - 00:35:50
這是契約的事情，你就交給契約去處理。

00:35:50 - 00:35:53
你侵權行為在旁邊看就好了，這不關你的事。

00:35:53 - 00:35:55
不是什麼都用侵權行為來處理。

00:35:56 - 00:35:57
那你說食物見解呢?

00:35:57 - 00:36:00
食物見解其實針對這個問題大概五五開。

00:36:00 - 00:36:00
都有可能,為什麼?

00:36:01 - 00:36:03
因為其實對乙來講,他跑去找甲去主張359,有時候,那個獲得賠償的機率不是那麼高,不是告不贏,是甲不一定有錢。

00:36:12 - 00:36:13
甲不一定有錢,而且真的問題是出現在誰身上?

00:36:16 - 00:36:17
是車商造成的問題嗎？

00:36:18 - 00:36:20
所以為什麼不要讓乙直接去找車商處理就好了？

00:36:20 - 00:36:26
所以其實有時候才肯定說，有一種是為了讓問題可以迅速圓滿地獲得解決。

00:36:26 - 00:36:27
車商名下一定有資產，對不對？

00:36:28 - 00:36:31
所以對乙來說，如果我可以直接對車商求償，那我可以直接從車商那拿到賠償，那就沒事了啊。

00:36:34 - 00:36:38
那對甲來講，他也是頗為無辜，對不對？我買了一臺有瑕疵的車又轉賣。

00:36:38 - 00:36:44
那當然，你說乙跟甲一契約請求損害賠償之後，那甲可不可以一契約再跟車商求償？當然也可以。

00:36:45 - 00:36:47
但有必要把事情搞那麼複雜嗎？

00:36:47 - 00:36:49
一件訴訟搞成兩件訴訟，有必要嗎？

00:36:50 - 00:36:55
所以在這種情形之下，你會理解到，有些實務見解其實在這個地方，他就從寬認定。

00:36:55 - 00:36:59
他就認為說，這就是一個所有權的侵害，你就用184條第1項前段去處理就好了。

00:36:59 - 00:37:00
就好了。

00:37:00 - 00:37:03
那這樣的話，其實也是一個解決問題的路徑啦。

00:37:04 - 00:37:05
那這個部分給同學做一個參考。

00:37:06 - 00:37:08
那是針對商品智財權的案例。

00:37:08 - 00:37:11
好，再來我們再看到一個經典的例子。

00:37:11 - 00:37:17
這個是考試也考過不少遍的，就是自殺而導致房屋成為凶宅的案例。

00:38:13 - 00:38:14
好，我們來看這個案例喔。

00:38:15 - 00:38:16
這案例是這樣子。

00:38:17 - 00:38:21
好，假設A的所有人，假設A的所有人，他把房子租給乙。

00:38:21 - 00:38:24
他把房子租給乙，然後乙同意丙在裡面居住。

00:38:25 - 00:38:26
乙同意丙在裡面居住。

00:38:26 - 00:38:29
結果丙呢，在房屋裡面自殺。

00:38:29 - 00:38:30
丙在房屋裡面自殺。

00:38:31 - 00:38:33
那造成這個房屋現在成為凶宅。

00:38:33 - 00:38:38
那問你說，甲可不可以對乙依照民法433條的規定請求損害賠償？

00:38:38 - 00:38:40
那這個問題有兩個最高法院的判決。

00:38:41 - 00:38:43
一個是103臺上583。

00:38:43 - 00:38:45
一個是103臺上584。

00:38:45 - 00:38:48
你可以看到在那個37頁這邊，有沒有？

00:38:48 - 00:38:50
我們的課本37頁這裡。

00:38:50 - 00:38:53
有103臺上583跟103臺上584。

00:38:53 - 00:38:57
那這兩個判決啊，基本上它背後有非常非常多的學說討論。

00:38:58 - 00:39:03
那我們就會簡單的來介紹食物見解的內容，還有就是主要的學說見解。

00:39:04 - 00:39:05
好，那我們首先來看到。

00:39:05 - 00:39:07
就是說在這個故事裡面啊。

00:39:07 - 00:39:08
他就有兩個版本嘛。

00:39:08 - 00:39:09
一個是583號的判決,一個是584號的判決。

00:39:11 - 00:39:12
但法律爭點一樣啦。

00:39:12 - 00:39:14
所以我們把它濃縮在一則來講。

00:39:14 - 00:39:16
那第一個判決他的故事是說。

00:39:16 - 00:39:20
這個丙，他是一個高中生剛考上大學。

00:39:20 - 00:39:22
高中生剛考上大學。

00:39:22 - 00:39:23
他要來臺北求學。

00:39:24 - 00:39:25
那結果在臺北沒有地方住嘛。

00:39:26 - 00:39:27
然後這個丙的父母都過世了。

00:39:27 - 00:39:28
他現在是給阿公在照顧。

00:39:29 - 00:39:32
所以那個阿公啊，就找他在臺北生活的女兒，就是丙的姑姑啦。

00:39:33 - 00:39:37
然後就說，你可不可以幫我，租個房子給丙住。

00:39:37 - 00:39:38
那沒有問題嘛。

00:39:38 - 00:39:40
姑姑就帶著她的侄子去租房子。

00:39:41 - 00:39:44
那結果呢，這個房子租好以後，那他就讓他的侄子就住在裡面。

00:39:45 - 00:39:47
那接著呢，這個假。

00:39:47 - 00:39:49
他的這房屋交給丙使用之後。

00:39:49 - 00:39:52
那丙可能在臺北生活不適應，就在房屋裡燒炭自殺。

00:39:52 - 00:39:54
導致這個房屋成為凶宅。

00:39:55 - 00:39:57
那甲現在就要對乙來請求損害賠償。

00:39:57 - 00:39:59
那另外一個故事是說，這個

00:40:00 - 00:40:01
那是萊爾富，那是萊爾富。

00:40:01 - 00:40:06
那萊爾富跟甲承租了一個店面，來經營商店。

00:40:06 - 00:40:11
結果他的店員竟然在倉庫裡面上吊自殺，導致房屋成為凶宅。

00:40:11 - 00:40:18
所以現在兩個故事都一樣，我租房子，把房子給第三人使用，第三人在裡面自殺，你的房屋成為凶宅。

00:40:18 - 00:40:20
你可以對以請求賠償嗎？->你可以對此請求賠償嗎？

00:40:20 - 00:40:23
那這個民法433的構成要件，主要有三個。

00:40:24 - 00:40:25
第一個要件是什麼？

00:40:25 - 00:40:29
他告訴你說這個餅，他必須是同居人。

00:40:30 - 00:40:32
或者是經允許使用之人。

00:40:48 - 00:40:51
然後第二個，他必須是餅應負責的事由。

00:40:57 - 00:41:00
第三個，必須要導致租賃物。

00:41:00 - 00:41:01
毀損滅失。

00:41:08 - 00:41:13
那當你滿足這三個要件的時候，你就可以依照民法433條的規定，來請求賠償。

00:41:13 - 00:41:19
所以我們的思考上面就可以瞭解到，第一個要件，就是說這個時候原告是甲，被告是以。

00:41:19 - 00:41:21
那請求權基礎是民法的433條。

00:41:22 - 00:41:24
那民法433條，你去看它的構成要件，有沒有？

00:41:24 - 00:41:30
他講同居人或者其他經承租人允許使用收益的第三人，應負責的事由。

00:41:30 - 00:41:30
導致租賃物。

00:41:30 - 00:41:33
毀損滅失者，承租人要負損害賠償責任。

00:41:33 - 00:41:38
所以在本題當中，第一個餅是不是經乙允許而使用的人？是，不管是萊爾富的員工。

00:41:38 - 00:41:42
還是說是乙的外甥還是侄子，這個地方都是屬於經承租人允許使用收益的第三人。

00:41:42 - 00:41:44
第一個要件沒有問題。

00:41:44 - 00:41:46
第二個要件在哪裡？

00:41:49 - 00:41:51
這個凶宅是不是你要負責的事由？

00:41:52 - 00:41:53
這個大問題啊。

00:41:53 - 00:41:54
是嗎？

00:41:55 - 00:41:57
這個凶宅是你要負責的事由嗎？

00:41:57 - 00:42:00
也就是說丙在房屋裡自殺導致。

00:42:00 - 00:42:00
是房屋成為凶宅。

00:42:01 - 00:42:03
有構成侵權行為嗎?

00:42:03 - 00:42:05
因為我們可以看到假丙間沒有契約關係嘛。

00:42:05 - 00:42:07
所以他不是契約責任的問題。

00:42:07 - 00:42:11
假定間就是妥妥的在討論到說到底有沒有構成侵權責任。

00:42:11 - 00:42:14
好，那針對這個問題，我們就來涵攝看看。

00:42:16 - 00:42:21
在本件當中，到底有沒有存在所謂的侵權負責的事由存在。

00:42:21 - 00:42:24
好，那針對這個問題，抱歉，我把它寫到另外一面來了。

00:42:25 - 00:42:26
好，針對這個問題，第一個。

00:42:27 - 00:42:28
他有損害存在，沒有問題。

00:42:30 - 00:42:34
所以假設現在是有損害嘛，房屋成為凶宅會造成房屋價值減損。

00:42:34 - 00:42:36
那第二個，有權利受侵害嗎？

00:42:40 - 00:42:42
對不對，有權利受到侵害嗎？

00:42:42 - 00:42:43
這是我們要討論的嘛。

00:42:43 - 00:42:50
那最高法院在103年583號判決跟103年584號判決認為本件沒有絕對權受到侵害。

00:42:50 - 00:42:51
理由很簡單。

00:42:51 - 00:42:58
因為從這個案件來看，對這個房屋的所有權來說，並沒有造成破壞。

00:42:59 - 00:43:03
房屋成為凶宅，並不當然會導致房屋有物理上毀損滅失的結果。

00:43:04 - 00:43:06
它頂多造成房屋有一個抽象的價值減損。

00:43:07 - 00:43:10
而這種抽象的價值減損是什麼？是純粹的。

00:43:10 - 00:43:11
他沒有跟絕對權的侵害相結合。

00:43:12 - 00:43:15
所以在這樣的一個情形底下，這個房屋變成凶宅。

00:43:16 - 00:43:18
並沒有對房屋的所有權造成任何的破壞。

00:43:19 - 00:43:21
他只是對房屋的價值造成破壞。

00:43:21 - 00:43:23
所以他並不構成絕對權的侵害。

00:43:23 - 00:43:28
那如果沒有權利受侵害，那你就不能主張184條的一項前段的規定。

00:43:29 - 00:43:29
對不對？

00:43:29 - 00:43:30
那這

00:43:30 - 00:43:33
這個時候184條的一項後段，或者是184條的二項。

00:43:35 - 00:43:37
在這個地方有沒有機會該當。

00:43:38 - 00:43:39
在這裡有沒有機會該當。

00:43:40 - 00:43:44
那我們可以看到在食物見解裡面，184一項後段，他必須要怎麼樣？

00:43:44 - 00:43:48
要滿足故意違背善良風俗的方法，這兩個要件。

00:43:49 - 00:43:53
所以我們來想想看，自殺對房屋成為凶宅，是不是一種故意？

00:43:54 - 00:43:57
而自殺是不是一種悖於善良風俗的方法?

00:43:57 - 00:43:59
那我們在最高法院的判決當中,他認為

00:44:00 - 00:44:01
好,

00:44:01 - 00:44:03
今天一個人自殺的目的很多,

00:44:03 - 00:44:05
不見得是為了讓房屋成為凶宅而自殺,

00:44:05 - 00:44:06
這很合理啦。

00:44:06 - 00:44:08
就是我們要去調查一件事情嘛,

00:44:08 - 00:44:09
你為什麼要自殺？

00:44:10 - 00:44:11
假設說這個餅，

00:44:11 - 00:44:12
他是看不慣高房價。

00:44:12 - 00:44:14
而決定在房子裡自殺,

00:44:14 - 00:44:15
那沒有問題,

00:44:15 - 00:44:17
這個是真的為了讓房屋成為凶宅而自殺,

00:44:17 - 00:44:18
有這個故意存在。

00:44:19 - 00:44:20
但如果說並只是什麼,

00:44:20 - 00:44:21
一個大學生，

00:44:21 - 00:44:22
他因為感情不順，

00:44:22 - 00:44:23
課業不順，

00:44:23 - 00:44:25
一個人在異鄉生活，

00:44:25 - 00:44:26
生活不順而自殺。

00:44:26 - 00:44:29
他並沒有使房屋成為凶宅的故意存在啊。

00:44:29 - 00:44:30
再來第二個,

00:44:30 - 00:44:32
如果說是這個萊爾富的員工自殺,

00:44:32 - 00:44:35
對，萊爾富的員工自殺也不是為了讓房屋成為凶宅啊。

00:44:36 - 00:44:38
所以在故意這個要件上面，似乎難以具備。

00:44:39 - 00:44:39
再來,

00:44:39 - 00:44:40
悖於善良風俗,

00:44:40 - 00:44:41
最高法院也強調,

00:44:42 - 00:44:44
自殺這件事情雖然是一般社會大眾不能接受,

00:44:45 - 00:44:47
但也沒有到達悖於善良風俗的程度,

00:44:47 - 00:44:50
他隱晦地講出他認為沒有。

00:44:50 - 00:44:51
主要是因為說,

00:44:51 - 00:44:54
自殺是一個人了結自己生命的方式,

00:44:54 - 00:44:54
對不對?

00:44:55 - 00:44:58
這種方法本質上來講，可能社會一般大眾不太能認同。

00:44:58 - 00:45:01
但也不能夠認為到悖於善良風俗的程度。

00:45:02 - 00:45:02
所以說在這裡,

00:45:02 - 00:45:03
我們可以看到,

00:45:03 - 00:45:06
在184一項後段的構成要件裡面,

00:45:06 - 00:45:09
實務見解都是採取一個否定的看法。

00:45:09 - 00:45:11
那並且實務見解還補充，

00:45:11 - 00:45:12
第三個要件啊，

00:45:12 - 00:45:14
這個毀損滅失，

00:45:14 - 00:45:16
實務見解也認為並不該當，

00:45:16 - 00:45:16
為什麼？

00:45:16 - 00:45:17
因為毀損滅失,

00:45:18 - 00:45:20
它必須是物理上的毀損滅失,

00:45:20 - 00:45:22
你從字面上的意義，你可以感受到,

00:45:22 - 00:45:22
有沒有毀損,

00:45:22 - 00:45:23
毀損。

00:45:23 - 00:45:24
滅失

00:45:24 - 00:45:26
這都是字面上的意義嘛。

00:45:26 - 00:45:28
那因此在這樣的一個情況底下，

00:45:28 - 00:45:30
我們可不可以認為說在本件當中，

00:45:30 - 00:45:31
在本件當中，

00:45:31 - 00:45:32
它其實是

00:45:33 - 00:45:35
應該說在這種情形底下，

00:45:35 - 00:45:36
房屋成為凶宅，

00:45:36 - 00:45:38
它並沒有到物理上毀損滅失的程度，

00:45:38 - 00:45:40
所以也不該當這個要件。

00:45:40 - 00:45:44
所以說甲對乙能不能夠依照433的規定請求損害賠償，

00:45:44 - 00:45:46
在實務上是採取否定說的看法。

00:45:46 - 00:45:51
這個是我們在這個案件裡面，我們可以去推敲它這個實務的脈絡。

00:45:51 - 00:45:51
好，

00:45:51 - 00:45:54
那接著我們來看到學說上面的看法。

00:45:54 - 00:45:56
那學說上的看法，換個顏色啦，

00:45:56 - 00:45:59
就是說學理上它的邏輯其實不太一樣。

00:46:00 - 00:46:03
先第一個，在陳仲吳老師的文章裡面，

00:46:03 - 00:46:06
他是提到說，本件當中有沒有構成權利的侵害，

00:46:06 - 00:46:07
其實有。

00:46:07 - 00:46:10
他提出了一個概念叫做物質功能性減損。

00:46:17 - 00:46:21
所謂的功能減損，它指的是物的主要功能

00:46:22 - 00:46:26
受到減損，那其實就是一種所有權的侵害。

00:46:26 - 00:46:26
為什麼？

00:46:27 - 00:46:31
他主要的理論是從民法的765條的規定推演出來的。

00:46:32 - 00:46:38
民法765條說，所有人對於其所有物，有使用、收益、處分之權，

00:46:38 - 00:46:38
對不對？

00:46:39 - 00:46:40
他有使用、收益、處分之權，

00:46:41 - 00:46:46
而使用收益處分是一種所有權的權能。

00:46:46 - 00:46:52
那因此，如果說我的房屋，它的使用、收益、處分這個權能受到影響，

00:46:52 - 00:46:54
可不可以認為是一種權利的侵害？

00:46:55 - 00:46:58
那這個時候陳中吳老師採取的是肯定的看法，

00:46:58 - 00:47:00
但這個看法其實是少數說，

00:47:00 - 00:47:01
因為多數見解認為，

00:47:02 - 00:47:05
你必須要到什麼，到那個權能完全喪失。

00:47:06 - 00:47:07
那個才叫所有權受侵害

00:47:07 - 00:47:10
也就是說不能使用、不能收益、不能處分

00:47:11 - 00:47:12
這個才是所有權受侵害。

00:47:12 - 00:47:19
但陳中吳教授認為，只要使用、收益、處分受影響，有所減損，就是對所有權的侵害，

00:47:19 - 00:47:20
它的差別在這個地方。

00:47:20 - 00:47:24
所以房屋成為凶宅，最高法院說，又沒有不能住，

00:47:24 - 00:47:24
對不對？

00:47:25 - 00:47:27
又沒有不能出租，又沒有不能買賣，

00:47:27 - 00:47:29
它的使用、收益、處分沒有受影響，

00:47:30 - 00:47:31
它只是有所減損。

00:47:31 - 00:47:32
對不對？

00:47:32 - 00:47:37
他只是說，他應該這樣講，他的使用收益處分，頂多就是價格受影響，

00:47:37 - 00:47:38
但不代表不能嘛。

00:47:38 - 00:47:39
他沒有到完全消滅。

00:47:39 - 00:47:44
可是陳中吳教授認為他有受影響，他沒有辦法讓人安心的居住在裡面。

00:47:45 - 00:47:49
沒有辦法以正常價格出租出售，這就是一種對所有權的侵害。

00:47:49 - 00:47:54
所以說，他認為在本件當中，你要把它解釋成所有權受侵害，

00:47:54 - 00:47:54
沒有不行。

00:47:55 - 00:47:58
你要把它解釋成所有權受侵害，沒有不行。

00:47:58 - 00:48:00
所以在這樣的情況底下，

00:48:00 - 00:48:04
我們就有機會怎麼樣，直接用184一項前端來做函射了，這是他第一個想法。

00:48:05 - 00:48:10
接下來第二個，他說好，如果啦，如果我們真的不行。

00:48:11 - 00:48:14
好，你就是不採納我這個見解，因為他也知道他這個是少數嘛，對不對。

00:48:15 - 00:48:16
如果你不採納我這個見解，沒有關係。

00:48:17 - 00:48:19
來，我們來用否定說。

00:48:19 - 00:48:24
那你就要去討論到什麼，討論到184條一項後段跟184條二項嘛，對不對。

00:48:25 - 00:48:29
那他就說，那我們來看看184條一項後段是不是真的不會成立。

00:48:30 - 00:48:35
因為184條一項後段，它有兩個要件，你要故意跟背於善良風俗的方法。

00:48:35 - 00:48:42
他說在故意這個要件上有兩種，一種叫直接故意，一種叫做未必故意，就是我們講的間接故意。

00:48:42 - 00:48:50
那本件也許沒有直接故意存在，就是當事人通常自殺的目的，不是為了讓房屋成為凶宅，這個應該是可以接受的。

00:48:51 - 00:48:56
但是難道這個房屋成為凶宅，有違反他的本意嗎？

00:48:56 - 00:48:57
什麼叫做未必故意？

00:48:57 - 00:49:02
未必故意指的是，我可以知道我的行為會造成這個結果。

00:49:02 - 00:49:05
而且我對於這個結果的發生，不違背其本意嘛。

00:49:05 - 00:49:10
那你想想看，不管是在房子裡自殺的學生，還是在倉庫裡自殺的員工。

00:49:10 - 00:49:16
他對於房屋成為凶宅這件事情，如果有所預見，卻仍然執意在這裡自殺。

00:49:16 - 00:49:21
可不可以推論，這樣的一個自殺行為，對房屋造成凶宅的結果，不違反其本意。

00:49:22 - 00:49:25
如果可以，那未必故意其實是可以該當的。

00:49:25 - 00:49:27
再來違背善良風俗。

00:49:27 - 00:49:30
我們應該要從兩個角度去思考，一個是自殺這個行為。

00:49:31 - 00:49:33
一個是自殺所帶來的影響。

00:49:33 - 00:49:37
如果一個人自殺，但沒有帶來任何的負面影響的時候。

00:49:37 - 00:49:39
那我們確實可以說自殺不違反善良風俗。

00:49:40 - 00:49:42
例如說跳河自殺，跳海自殺。

00:49:43 - 00:49:45
在深山裡面上吊自殺。

00:49:45 - 00:49:50
這些自殺的行為，雖然說一般人還是不能接受，但是。

00:49:50 - 00:49:55
至少不會對社會其他人造成影響，那這樣的話，我們在法律上其實沒有必要去非難他。

00:49:56 - 00:49:58
不會認為他違背善良風俗。

00:49:58 - 00:50:00
但如果一個人選擇在

00:50:00 - 00:50:00
他人的房屋裡自殺，而造成他人的房屋成為凶宅。

00:50:03 - 00:50:06
那這種情形,我們認為還是值得被非難,也就是整個社會大眾,我們沒有人可以接受,自己的房子被別人自殺,對不對?

00:50:12 - 00:50:14
你的房屋被別人自殺而成為凶宅,這個是沒有人可以接受的。

00:50:16 - 00:50:18
但對於自殺這件事情能不能接受?

00:50:18 - 00:50:23
我們人的想法就是你不要影響到我,我尊重你嘛,我祝你一路好走嘛,人生那麼苦,對不對?

00:50:23 - 00:50:29
所以在這種情況底下,陳中武教授就會認為說,其實悖於善良風俗,從本件來看,他的重點並不在於他自殺,而是在於他導致這個房屋成為凶宅這件事情。

00:50:36 - 00:50:38
這個是悖於善良風俗的。

00:50:38 - 00:50:41
你導致房屋成為凶宅，這個是悖於善良風俗。

00:50:41 - 00:50:44
所以如果說我們就算在這個地方採取否定說。

00:50:45 - 00:50:46
對，就算這裡採否定說。

00:50:46 - 00:50:50
你真的要讓他成立184一項後段，也不是沒有可能。

00:50:50 - 00:50:57
所以說在這裡，他會認為，有關於說在本件裡面，這一個「病」，有沒有一個應負責的事由存在。

00:50:57 - 00:50:59
那陳中武教授在這個地方，他反而是採取肯定的看法。

00:51:01 - 00:51:04
他認為有，這裡確實有一個「病」因負責的事由存在。

00:51:05 - 00:51:08
然後再加上導致房屋毀損滅失，那學者認為說，這個毀損滅失只是一個什麼？

00:51:11 - 00:51:13
他只是一個例示性的規定。

00:51:14 - 00:51:20
也就是說,這個重點應該在於我們講的保管義務的違反。

00:51:23 - 00:51:25
民法的433條是在強調說,你承租人違反保管義務,而導致房屋受損害的情形,可能有房屋的毀損滅失等等,有沒有?

00:51:34 - 00:51:37
所以他那個毀損滅失不是指唯一的兩個結果,而是指你違反這個義務下可能造成的結果,它是個例示規定。

00:51:42 - 00:51:44
那既然這是個例示規定,就不以此為限。

00:51:45 - 00:51:49
那隻要是違反保管義務,造成房屋價值減損,都應該被涵攝在內。

00:51:50 - 00:51:56
所以說在本件當中，房屋成為凶宅，其實也是一種保管義務的違反而造成的損害結果，因此可以把它解釋在433的範圍內。

00:51:59 - 00:51:59
那重領

00:52:00 - 00:52:02
你認為在文義上沒有辦法被涵攝進去，

00:52:03 - 00:52:06
那你類推適用民法的433也未嘗不可嘛，

00:52:06 - 00:52:08
因為相同事物相同處理。

00:52:08 - 00:52:10
一樣都是保管義務的違反,

00:52:10 - 00:52:13
一樣都是造成承租的房屋價值減損,

00:52:13 - 00:52:16
那毀損滅失可以求償,為什麼凶宅不行?

00:52:16 - 00:52:21
所以說在這裡,其實學者認為說,雖然條文裡面用了毀損滅失四個字,

00:52:22 - 00:52:27
但其實在解釋上,對於房屋成為凶宅的損害,也應該是可以被涵攝進去

00:52:27 - 00:52:34
這個是有關於因自殺而導致房屋成為凶宅，實務跟學說的一個不同論述脈絡。

00:52:34 - 00:52:36
針對這個問題，最新的一篇文章，

00:52:37 - 00:52:39
吳從周老師他也出來寫。

00:52:39 - 00:52:43
我覺得這篇文章，如果你要準備臺大法研所，你再用力地去看就好，

00:52:43 - 00:52:47
如果你是準備國家考試，我覺得可以不用特別去看它。

00:52:48 - 00:52:50
那這篇文章的一個重點很簡單,

00:52:50 - 00:52:53
他其實是在第二要件當中去思考一個問題,

00:52:53 - 00:52:55
就是說我們一直以來都卡在這裡,

00:52:55 - 00:52:56
也就是說,

00:52:56 - 00:53:01
我們會卡在到底今天這個凶宅的損害,它是權利還是利益,

00:53:02 - 00:53:03
對不對，他會卡在這個地方。

00:53:03 - 00:53:07
那如果是權力的話，我們就討論184條第一項前段。

00:53:07 - 00:53:11
那如果是純粹經濟上的損失，那我們就討論184條第一項後段。

00:53:11 - 00:53:18
然後接下來我們就去討論到，如果是184條第一項後段，到底有沒有符合故意背於善良風俗的方法這個要件。

00:53:18 - 00:53:24
那其實不管是陳聰富老師的文章，還是最高法院的見解，都是依循著這樣的脈絡去做思考。

00:53:24 - 00:53:29
但吳從周老師這篇文章把問題的層次拉到最高的地方,

00:53:29 - 00:53:33
也就是說,在本件當中啊,自殺這件事情,

00:53:38 - 00:53:41
他是不是法律所可以評價的,

00:53:48 - 00:53:49
他想的是這件事,

00:53:50 - 00:53:54
也就是說如果自殺這件事情,是法律所不能評價的,

00:53:55 - 00:53:57
那你憑什麼說他不法？

00:53:58 - 00:53:59
對不對？你憑什麼說他

00:54:00 - 00:54:00
不法？

00:54:00 - 00:54:02
你憑什麼說他要負侵權責任？

00:54:02 - 00:54:06
所以吳從周老師的文章有趣的地方就在於說：

00:54:06 - 00:54:10
他會認為自殺這件事情其實是涉及到各種因素,

00:54:10 - 00:54:12
有宗教因素、社會因素、

00:54:12 - 00:54:14
感情因素等等等等,

00:54:14 - 00:54:17
而這些因素是沒有辦法透過法律來加以評價,

00:54:17 - 00:54:19
所以他會認為說自殺是一種什麼？

00:54:19 - 00:54:20
這叫法外空間理論,

00:54:20 - 00:54:24
所以我覺得這個東西你如果在那個國家考試裡面寫出來,

00:54:24 - 00:54:27
我是覺得你可以寫另有學者認為啦,

00:54:27 - 00:54:30
但不建議你作為答題的主軸。

00:54:30 - 00:54:32
那研究所考試的話倒是沒有問題。

00:54:32 - 00:54:34
那這個法外空間理論者是

00:54:34 - 00:54:38
自殺這件事情，因為它是一種法律以外的問題了，

00:54:39 - 00:54:42
所以它並不是什麼法律所可以評價的問題。

00:54:42 - 00:54:43
那既然法律不能評價，

00:54:44 - 00:54:46
就代表我沒有辦法認定你合法或不法。

00:54:46 - 00:54:50
因為我無法評價你，我就無法說你對或錯。

00:54:50 - 00:54:51
那既然我不能說你錯，

00:54:52 - 00:54:54
對，既然我不能說你錯，

00:54:54 - 00:54:57
那這時候你就不會構成民法上的責任，

00:54:57 - 00:54:59
那你既然不構成民法上的責任，

00:55:00 - 00:55:01
這裡就不存在應負責的事由,

00:55:02 - 00:55:03
既然不存在應負責的事由,

00:55:04 - 00:55:06
自然就沒有433的賠償責任的問題。

00:55:06 - 00:55:08
所以這個法外空間理論,

00:55:08 - 00:55:13
有趣的地方在於，他覺得自殺這件事，本身來講是很中性的。

00:55:13 - 00:55:15
它不是一個法律問題,

00:55:15 - 00:55:16
自殺這件事情對不對,

00:55:17 - 00:55:18
這不是法律問題,

00:55:18 - 00:55:22
所以既然這不是法律問題，我們就沒有辦法用法律來評價。

00:55:22 - 00:55:25
那無法用法律來評價的結果，就是我無法說你不合法。

00:55:26 - 00:55:29
那既然我不能說你不法，你自然就沒有民法上的責任。

00:55:29 - 00:55:32
你沒有民法上的責任，那自然就沒有賠償的問題。

00:55:32 - 00:55:34
他的邏輯脈絡是這樣子。

00:55:34 - 00:55:39
可是我會覺得說這篇文章，他這樣子討論自殺這個行為作為一個法外空間，

00:55:39 - 00:55:41
我可以接受，但我還是卡在於說，

00:55:42 - 00:55:44
問題是自殺造成的房屋價值減損,

00:55:45 - 00:55:48
那個損害，難道在法律上我們真的沒有保護的價值嗎？

00:55:48 - 00:55:54
也就是說從整個侵權行為的制度，我們講權利保護跟行為自由中間要找到一個平衡點嘛,

00:55:54 - 00:55:58
自殺的行為自由是不是真的那麼值得被保護？

00:55:58 - 00:56:00
再來，今天

00:56:00 - 00:56:00
凶宅，這個房屋所有權的權利保護

00:56:03 - 00:56:05
是不是真的就應該要被犧牲

00:56:05 - 00:56:10
我覺得在自殺的自由跟房屋的權利保護中間，我會比較支持陳忠武教授的看法

00:56:11 - 00:56:13
那陳忠武教授其實有一段結論

00:56:13 - 00:56:14
我覺得他寫得很漂亮

00:56:14 - 00:56:19
那這個我是直接把他的內容，我就有簡單做一個整理

00:56:19 - 00:56:21
那這個是大家可以去參考

00:56:21 - 00:56:27
他也是你在寫侵權行為法的時候，你在寫考卷的時候，很好用的一個結論的方式

00:56:27 - 00:56:30
你會寫出一些漂亮的話嘛，對不對

00:56:30 - 00:56:35
那你遇到一個侵權行為的題目，你要怎麼去評價你自己涵射出來的結果對或不對

00:56:35 - 00:56:37
來，你可以看到43頁這一段

00:56:38 - 00:56:47
43頁的倒數第二，應該說自然43頁，就是有一個圈圈D有沒有，陳忠武教授的見解三，往上那一段，就是最後

00:56:48 - 00:56:50
他說關於侵權行為的規範功能

00:56:50 - 00:57:00
從加害人角度言，是藉由賠償責任限制他的行為自由，則於自殺自他人房屋成為凶宅，是否有必要藉由賠償責任的免除以保護他的行為自由

00:57:00 - 00:57:05
接著從被害人角度而言，侵權行為是以賠償責任保護他的合法利益

00:57:05 - 00:57:09
那則於此情形被害人就房屋的權利是否全然沒有保護的價值

00:57:09 - 00:57:12
那第三個，從公共政策的角度言

00:57:12 - 00:57:18
那今天侵權行為具有藉由賠償責任的威嚇效果，來達到預防損害發生的一個功能

00:57:18 - 00:57:25
那如果肯定自殺者應負賠償責任，縱使成效有限，也不應放棄此項保護財產權的預防功能

00:57:26 - 00:57:27
所以這篇文章這樣的一個結論啊

00:57:28 - 00:57:30
他就提出了三這個層次的概念

00:57:30 - 00:57:35
這個概念在於說，從加害人角度言，你的行為自由需要被保護到什麼程度

00:57:35 - 00:57:37
連自殺都要被保護嗎？對不對

00:57:37 - 00:57:41
從被害人角度言，你的權利保護要到什麼層次

00:57:41 - 00:57:45
為什麼你的房屋所有權成為凶宅這件事情，沒有被保護的價值？

00:57:45 - 00:57:52
再來,如果說這件事情大家都不能接受,我們講的不是自殺這件事,而是在別人房子裡自殺這件事

00:57:52 - 00:57:55
如果大家都不能接受,那透過法院的判決

00:57:55 - 00:57:57
來確認這個賠償責任

00:57:58 - 00:58:00
那是不是可以有效遏止自殺

00:58:00 - 00:58:01
我們講那個有效

00:58:01 - 00:58:05
不用說什麼100個想自殺的人，我們可以減少50件，

00:58:05 - 00:58:05
不用，

00:58:05 - 00:58:08
你100個想自殺的人減少五件就很夠了，

00:58:08 - 00:58:09
對不對？

00:58:09 - 00:58:11
也就是當最高法院確立一個法律見解，

00:58:11 - 00:58:16
如果你自殺在別人的房子裡,你的家人要幫你賠。

00:58:17 - 00:58:19
你想想看,有些人可能會想到這件事情,

00:58:19 - 00:58:22
他就說那算了,我到別的地方去自殺,

00:58:22 - 00:58:22
有沒有?

00:58:23 - 00:58:24
只要有一個人有這個念頭,

00:58:25 - 00:58:26
你這個最高法院的判決就有價值了,

00:58:26 - 00:58:28
你就保護了一間房屋,

00:58:28 - 00:58:31
你就保護了一個房屋所有權人的權利了,

00:58:31 - 00:58:33
所以在這個情況之下,

00:58:33 - 00:58:40
陳中武教授會認為說，這種自殺所造成的房屋成為凶宅的損害，應該要讓他負起一定的責任。

00:58:40 - 00:58:44
那目前其實蠻多地院或高院的判決是採這個見解

00:58:44 - 00:58:50
因為其實你會看到很多地院高院的判決都會講，這個自殺者他還是要負起一定的賠償責任

00:58:50 - 00:58:53
那這個賠償責任會由他的繼承人所繼承

00:58:53 - 00:58:56
但因為概括繼承有限責任的關係啦

00:58:56 - 00:59:00
所以判決書都會寫，在所得遺產的範圍內來負賠償之責

00:59:00 - 00:59:04
也就是說他會告訴這些自殺的人，當然他們已經聽不到了，

00:59:04 - 00:59:05
他們都死了，

00:59:05 - 00:59:05
對不對？

00:59:05 - 00:59:07
至少他告訴這些活著的人，

00:59:07 - 00:59:10
你們如果自殺而造成這個房屋成為凶宅，

00:59:10 - 00:59:14
那在你的遺產範圍內,你的家人是要幫你賠償的,

00:59:14 - 00:59:16
除非他們通通拋棄繼承,那另當別論,

00:59:16 - 00:59:21
那這個是有關於說在這個自殺造成房屋成為凶宅的案例,

00:59:21 - 00:59:23
這個也是一個非常經典的問題,

00:59:23 - 00:59:24
這也不難啦,

00:59:24 - 00:59:26
因為說這個問題不難,

00:59:26 - 00:59:30
那考試上也考過了,就是在研究所考試裡也考過不少次,

00:59:30 - 00:59:33
雖然說在律師考試當中幾乎沒有看到,

00:59:33 - 00:59:37
我猜是因為這個判決出來之後,研究所考過太多次,

00:59:37 - 00:59:39
然後學者的文章又多,

00:59:39 - 00:59:40
它所以補習班一定會教,

00:59:40 - 00:59:44
所以變成在考試上出現的機率反而比較低,

00:59:44 - 00:59:47
那這個地方也給同學稍微知道一下這個爭點,

00:59:47 - 00:59:49
考出來不能不會啦,

00:59:49 - 00:59:52
這東西是不一定會考,但考出來不能不會的一個爭點。

00:59:52 - 00:59:54
好,那我們先稍微休息一下,

00:59:55 - 01:00:00
那接下來我們再來看看這個跟人格權有關的一些相關。

01:00:00 - 01:00:00
關的內容,那我們就等一下再繼續往下來講。

01:00:11 - 01:00:16
好,那接下來,我們來把這個權力的體系,然後再簡單的做一個整理,那接著我們就來講人格權的部分。

01:00:22 - 01:00:27
那我們可以注意到就說,因為民法184條,第一項前段,他所謂的一個權利,那我們強調說他指的是絕對權。

01:00:32 - 01:00:37
那這個絕對權的內容到底包含哪些，這個其實是我們現在要來講的一個情況。

01:00:38 - 01:00:41
那這個絕對權它包含了第一個，就是物權的部分。

01:00:42 - 01:00:48
那物權的話，這裡面又包括了像是所有權，或者是其他物權在內。

01:00:48 - 01:00:53
這個其實都是我們在這個法律上面去承認的絕對權。

01:00:53 - 01:00:56
那除了這個以外，就除了這個以外，那其他的像是什麼？

01:00:57 - 01:00:59
像是佔有。

01:01:01 - 01:01:03
或者是事實上處分權。

01:01:03 - 01:01:05
這個到底算不算是一個絕對權？

01:01:05 - 01:01:07
這個其實是可以去討論的。

01:01:07 - 01:01:11
就是說，因為物權本身來講，這個物權本身來講，除了我們在這個物權法當中，所講到的以外，那其他的部分，例如說像事實上處分權，或者是佔有。

01:01:26 - 01:01:27
這個要怎麼去評價它？

01:01:27 - 01:01:29
那再來像是人格權，或者像身分權。

01:01:32 - 01:01:35
這個也都是我們在法律上要去討論的一個問題。

01:01:35 - 01:01:37
好，那我們首先第一個，就說，這個絕對權的內容裡面，針對所有權，或者是其他的物權，這個都沒有問題。

01:01:43 - 01:01:44
因為它都是具有典型的公開性，它都是我們在民法上所保護的權利。

01:01:47 - 01:01:53
而事實上處分權，事實上處分權在106臺上187判決之後，已經採取肯定的見解。

01:01:55 - 01:01:59
也就是說從106臺上187號，這個判決出來之後，

01:02:00 - 01:02:02
那針對違章建築的事實上處分權，

01:02:02 - 01:02:08
那我們通說也都認為它是屬於法律上的一種絕對權，而應該予以保護。

01:02:08 - 01:02:10
那這個我們會在物權法的時候再講。

01:02:10 - 01:02:15
因為違章建築的概念，它會涉及到民法758、759的適用，

01:02:15 - 01:02:17
所以這個部分我們現在沒有辦法講那麼多，

01:02:17 - 01:02:21
我希望就是不要拖，不要拖到，我們趕快把侵權行為結束，

01:02:21 - 01:02:24
所以說106臺上187，我們到物權法會再談。

01:02:24 - 01:02:25
我們現在來談所謂的佔有。

01:02:26 - 01:02:28
這個佔有到底是不是一種物權？

01:02:28 - 01:02:29
佔有是一種狀態，

01:02:30 - 01:02:33
所以我們從以前到現在都認為說佔有是一種狀態，

01:02:33 - 01:02:35
佔有不是一種權利，

01:02:35 - 01:02:36
佔有是狀態不是權利。

01:02:37 - 01:02:40
所以說佔有它是一種狀態而不是權利的時候,

01:02:40 - 01:02:42
那佔有被侵害怎麼辦?

01:02:42 - 01:02:44
例如說我今天租了一塊土地,

01:02:45 - 01:02:46
對，我租了一塊土地,

01:02:46 - 01:02:48
結果這塊土地被第三人無權佔有,

01:02:49 - 01:02:52
那對我來說，我能不能對他請求損害賠償？

01:02:52 - 01:02:56
而這個侵權行為所保護的法益，有沒有包括佔有在內？

01:02:56 - 01:02:58
這個是我們要去討論到的一個問題。

01:02:59 - 01:03:02
好，那針對佔有這個狀態如果被侵害，要如何去處理？

01:03:02 - 01:03:04
我們把它分成兩種情況。

01:03:04 - 01:03:08
第一種是有權佔有被侵害的情形。

01:03:56 - 01:03:57
如果你的佔有是有權佔有,

01:03:58 - 01:04:00
如果你的佔有是有權佔有被侵害,

01:04:00 - 01:04:00
些規定,

01:04:00 - 01:04:04
那你就侵害他人的這個，你違反這個規定，就是違反保護他人之法律。

01:04:05 - 01:04:08
所以說這時候可以依184條二項的規定求償。

01:04:08 - 01:04:10
那重點是無權佔有,

01:04:11 - 01:04:13
到底是不是一種受法律保護的狀態？

01:04:14 - 01:04:17
如果無權佔有被侵害了，可以主張侵權行為嗎？

01:04:18 - 01:04:21
那針對這個問題，實務上大多採取肯定的見解。

01:04:22 - 01:04:28
也就是食物見解會認為說，民法上面有關於佔有的保護，其實不區分有權佔有或無權佔有。

01:04:29 - 01:04:34
尤其你看民法的960、961，這兩條就可以知道，在民法的960、961、962這三條，

01:04:35 - 01:04:40
基本上就告訴你說，這個佔有人在佔有被侵奪的時候，可以追回，

01:04:40 - 01:04:44
或者是說這個佔有人，他的這個佔有被侵奪時，可以請求返還。

01:04:44 - 01:04:50
那民法不管是960還是962，我們都認為所謂的佔有，不區分有權或無權佔有。

01:04:50 - 01:04:54
所以無權佔有也是一種在法律上會受保護的狀態。

01:04:54 - 01:05:09
因此侵害他人的無權佔有，

01:05:09 - 01:05:27
也是屬於違反保護他人之法律，

01:05:27 - 01:05:40
而要負一定的賠償責任。

01:05:41 - 01:05:46
但學者認為說，無權佔有，我們在法律上只給予什麼？消極的保障。

01:05:47 - 01:05:54
也就是說，我們只是希望，如果你的無權佔有的東西被拿走了，你可以拿回來，就是這樣子的一個消極保障而已。

01:05:54 - 01:05:56
但並沒有積極的保護你的利益。

01:05:56 - 01:06:00
譬如說你看民法的953、952條，

01:06:00 - 01:06:00
就屬財產的法益，民法960到962設有保護的規定，那侵害之即屬違反保護他人之規定，侵權行為的違法性即具備，自應成立侵權行為。

01:06:13 - 01:06:17
至於佔有人對該佔有物有無所有權，此非所問，有沒有？

01:06:18 - 01:06:27
那再來你可以看到啊，在底下註釋94，還有一個判決，他說民法有關佔有規定之保護，於無權源的佔有亦有其適用，所以無權佔有也是受保護的狀態。

01:06:30 - 01:06:36
所以這種無權佔有被侵害，也可以屬於違反保護他人之法律，而成立侵權責任。

01:06:37 - 01:06:39
但陳聰富老師，他認為說，

01:06:39 - 01:06:41
我們對於這個佔有的保護，

01:06:41 - 01:06:43
應該僅限於積極的佔有，

01:06:43 - 01:06:45
我們對於佔有的保護，

01:06:45 - 01:06:46
應該僅限於有權佔有，

01:06:46 - 01:06:49
也就是在有權佔有的情況下，

01:06:49 - 01:06:51
我們才能夠用侵權行為來保護他，

01:06:51 - 01:06:54
這種狀態才有被保護的價值。

01:06:54 - 01:06:58
那如果是無權佔有，他不該受到侵權行為的保護。

01:06:58 - 01:07:04
他頂多依960到962來排除侵害，但你不能夠再進一步的保護他的使用收益。

01:07:04 - 01:07:11
因為無權佔有本來就沒有使用收益的權能，這種情況下去保護他的使用收益，反而會變得破壞了原本在法律上對於佔有的保護機制。

01:07:15 - 01:07:19
所以說這個是有關於佔有的保護上面。

01:07:19 - 01:07:24
我們可以理解到184條本質上來說，你不會用一項前端或後端去做處理。

01:07:24 - 01:07:30
因為184條的一項前端，184條的一項前端，他以權利受侵害為必要。

01:07:30 - 01:07:32
但佔有不是權利。

01:07:32 - 01:07:35
它是一種狀態，這種事實上管理力的狀態。

01:07:35 - 01:07:35
它是一種事實。

01:07:36 - 01:07:39
所以他不會構成184條第一項的侵權責任。

01:07:39 - 01:07:42
那這時候如果說侵害他人的佔有。

01:07:42 - 01:07:44
那算不算違反保護他人之法律。

01:07:44 - 01:07:46
而構成184條第二項。

01:07:46 - 01:07:49
那就要區分是有權佔有還是無權佔有。

01:07:49 - 01:07:50
有權佔有，沒有爭議。

01:07:50 - 01:07:51
一定OK。

01:07:51 - 01:07:53
那無權佔有就會分兩種不同的說法。

01:07:54 - 01:07:55
那我們就來看一個經典的案例。

01:08:37 - 01:08:38
好，我們現在來看這個情況。

01:08:39 - 01:08:42
他這個故事是說，這是國有地，這國有山坡地。

01:08:43 - 01:08:44
那這個A是國家。

01:08:44 - 01:08:47
好，那甲呢，無權佔用國有地種樹。

01:08:48 - 01:08:52
甲無權佔用國有地種樹，他沒有跟國家合法承租。

01:08:52 - 01:08:55
他就看到這塊地，目前沒有人在用，他就跑去種樹。

01:08:55 - 01:08:58
好，那結果這個乙啊，就跑去偷砍假的樹。

01:08:59 - 01:09:00
那現在就問你說，

01:09:00 - 01:09:03
這個甲無權佔用國有地種樹，然後乙跑去偷砍這個樹。

01:09:05 - 01:09:09
請問甲這個乙能不能依照侵權行為的規定，來請求損害賠償。

01:09:09 - 01:09:11
那我們第一個問題要討論到是什麼？

01:09:12 - 01:09:14
今天你假到底受到何種損害？

01:09:16 - 01:09:17
對，你假的損害到底是什麼？

01:09:21 - 01:09:22
這個是我們叫B數好了。

01:09:24 - 01:09:26
你覺得假有B數所有權受侵害嗎？

01:09:28 - 01:09:29
這棵樹是誰的？

01:09:32 - 01:09:34
假若在國家的土地上種樹是誰的？

01:09:36 - 01:09:37
這棵樹是國家的。

01:09:38 - 01:09:45
就是你要記得，就是說我們一般來講，民法的66條第二項，有沒有，不動產的出產物視為不動產的構成部分嘛，所以你種在國有的土地上長出來的，

01:09:47 - 01:09:50
那就是國有地的所有人中華民國的。

01:09:50 - 01:09:51
所以說這棵樹是國家的。

01:09:52 - 01:09:57
再來,依照民法的766條,這棵樹跟土地分離之後,原則上屬於原物所有人,

01:09:57 - 01:09:59
除非你在法律上有收取權,可是你

01:10:00 - 01:10:02
假使無權佔用,乙是偷砍,兩個都沒有收取權,所以這棵樹跟土地分離之後還是國家的,所以以國家來講,他才是樹的所有人。

01:10:09 - 01:10:15
所以說今天乙砍這棵樹,這個損害是國家的損害,而不是假的損害,所以對假來說,因為我們現在原告是假,對不對?

01:10:18 - 01:10:22
乙對假來說,第一個,他的損害會是B數嗎?

01:10:23 - 01:10:24
不會。

01:10:24 - 01:10:27
因為B數本身是屬於A所有的。

01:10:28 - 01:10:30
這個B數是A所有的。

01:10:30 - 01:10:31
所以他不會是假損害。

01:10:32 - 01:10:32
好，那第二個。

01:10:33 - 01:10:42
那如果甲因為所有這一棵，如果說今天假設說，這個甲沒有樹的損害，那今天他的損害是什麼？他的損害是他的佔有被侵害，對不對？

01:10:42 - 01:10:51
也就是說在本題當中，這個甲無權佔用這塊土地，那這個他無權佔這塊土地，那現在他的樹被砍掉了，這是一種佔有的侵害嗎？

01:10:52 - 01:10:53
那最高法院認為說是。

01:10:53 - 01:10:57
這個時候實務見解說，他是有這樣的一個損害。

01:10:57 - 01:11:02
並且可以用184條第二項的規定，來請求損害賠償。

01:11:02 - 01:11:11
因為最高法院的邏輯在於說，這是一個無權佔有，沒有錯，假無權佔有這個土地，但無權佔有土地，那這個無權佔有也是法律所保護的對象。

01:11:12 - 01:11:21
那今天乙在假的土地上砍樹，因為說乙在假無權佔有的土地上砍樹，雖然沒有侵害到假對樹的所有權，因為這棵樹不是假的，但也侵害到了假對土地的無權佔有。

01:11:22 - 01:11:29
那這時候可以依照184二項的規定，由假來向乙請求損害賠償，所以你可以看到最高法院的判決，有沒有？

01:11:29 - 01:11:36
這個最高法院的判決的內容，在那個註釋的96，他就說啊，無權佔有他人土地使用收益者，僅該他人得於依法排除侵害。

01:11:36 - 01:11:42
第三人對無權，第三人仍然無權對其使用收益妄加干涉。

01:11:42 - 01:11:43
例如無權佔有他人土地建屋，

01:11:43 - 01:11:45
第三人如將其拆除或遷入居住，

01:11:45 - 01:11:46
乃非法之所許，

01:11:46 - 01:11:49
本建國有土地雖未經管理機構核准上述人住用，

01:11:49 - 01:11:50
但如果地上的林木，

01:11:50 - 01:11:52
卻由上述人種植成長。

01:11:52 - 01:11:52
是

01:12:00 - 01:12:05
佔有被上訴人予以砍伐出售，上訴人非不得基於侵權行為來請求損害賠償，所以你可以看到最高法院在這裡認為說假使他對於這個土地的佔有受到侵害，

01:12:11 - 01:12:18
那這個佔有本身來說不是一種權利，但它是一種受法律保護的狀態，所以可以用184二項請求賠償，

01:12:18 - 01:12:22
那判決沒有用184二項，判決講說以侵權行為。

01:12:22 - 01:12:27
那這個侵權行為你在對照前面的判決，他指的應該是184條第二項沒有問題。

01:12:27 - 01:12:31
那學者在這個地方就認為，完全不行啊。

01:12:31 - 01:12:33
所以就是完全不行。

01:12:33 - 01:12:34
你無權佔有呢。

01:12:34 - 01:12:37
對，你無權佔有在法律上沒有被保護的必要嘛。

01:12:37 - 01:12:45
那再其次，就算無權佔有在這裡有被保護的必要，我們就問假的佔有有被侵害嗎？

01:12:45 - 01:12:46
有沒有不讓假用嗎？

01:12:47 - 01:12:52
沒有啊，你在上面種樹我把你砍掉，你還可以再種啊。

01:12:52 - 01:12:52
對。

01:12:52 - 01:12:56
我沒有妨礙你再種一顆樹嘛，對不對？所以說實在的，這件當中。

01:12:56 - 01:12:58
你假地到底有什麼被損害啊？

01:12:58 - 01:12:59
你假地到底有什麼損害？

01:12:59 - 01:13:00
退一步言之啊，

01:13:00 - 01:13:05
在這個情況之下，你沒有樹的損害，你也沒有土地的損害啊，也沒有排除你繼續使用啊。

01:13:05 - 01:13:07
所以對假地來說你沒有損害，為什麼可以請求賠償？

01:13:08 - 01:13:10
那最高法院講的煞有其事，

01:13:10 - 01:13:14
你這個佔有被侵害，無權佔有也是受保護的標的，所以可以主張184第二項，

01:13:15 - 01:13:16
那很奇怪呢，

01:13:16 - 01:13:17
第一個無權佔有怎麼會受保護，

01:13:17 - 01:13:20
第二個本件真的有佔有被侵害的情形嗎？

01:13:20 - 01:13:24
那從案例事實來看，似乎是很難做這樣的一個認定。

01:13:24 - 01:13:29
所以學者認為在本件當中，根本沒有請求損害賠償的必要性。

01:13:29 - 01:13:30
那這個是，

01:13:30 - 01:13:33
有關於在這個案件當中，我們跟同學去補充的概念。

01:13:33 - 01:13:36
那接下來我們就來講到人格權，這裡人格權講的事情也不少。

01:13:39 - 01:13:40
他的故事也很多，

01:13:40 - 01:13:40
好，

01:13:42 - 01:13:44
那人格權本身來講，

01:13:44 - 01:13:47
我們在民法總則的時候其實有稍微談過它，

01:13:47 - 01:13:52
它是一種基於人性尊嚴、人的存在價值而產生出來的權利。

01:13:52 - 01:13:55
他也是以人為本而發生的權利

01:13:56 - 01:13:58
那人格權的這個內涵

01:13:58 - 01:13:59
人格權的內涵

01:13:59 - 01:14:00
那

01:14:00 - 01:14:02
包含了生命權

01:14:05 - 01:14:06
還有像是身體

01:14:08 - 01:14:09
健康

01:14:12 - 01:14:13
名譽

01:14:15 - 01:14:16
自由

01:14:18 - 01:14:19
隱私

01:14:23 - 01:14:24
貞操

01:14:27 - 01:14:27
信用

01:14:29 - 01:14:32
跟其他重要人格法益。

01:14:32 - 01:14:34
那我們重點會擺在其他

01:14:34 - 01:14:36
因為其他才有好講的

01:14:36 - 01:14:42
其他的話我們這些有列舉出來的，我們大概會講它的定義，跟它有一些相關的一個爭議

01:14:42 - 01:14:44
尤其是最近，自由權吵得比較兇

01:14:44 - 01:14:47
那我們來講一下這個自由的一個問題

01:14:47 - 01:14:48
首先第一個啦

01:14:48 - 01:14:53
生命權本身來講，它是一個我們在民法當中當然會保護的一個人格權之一

01:14:54 - 01:14:58
但因為生命權被侵害的時候，生命權被侵害的時候

01:14:58 - 01:15:01
那被害人都已經產生死亡的結果

01:15:01 - 01:15:05
所以人的權利能力始於出生，終於死亡

01:15:05 - 01:15:07
因此他的原告不會是被害人

01:15:07 - 01:15:10
而是依照民法192條194條的規定

01:15:10 - 01:15:13
由間接被害人來請求損害賠償

01:15:13 - 01:15:15
所以你可以看到就是說

01:15:15 - 01:15:16
在那個

01:15:20 - 01:15:21
57頁的底下

01:15:21 - 01:15:22
有沒有

01:15:22 - 01:15:24
57頁底下有個註釋100

01:15:24 - 01:15:28
有個73臺債字182號的判例,這個判例就提到說

01:15:28 - 01:15:32
民法192條第一項規定,不法侵害他人致死者,對於

01:15:32 - 01:15:33
支出

01:15:33 - 01:15:35
並葬費之人,也要負賠償責任

01:15:35 - 01:15:37
這個是間接被害人得請求賠償的特例

01:15:37 - 01:15:38
看到關鍵字,間接被害人

01:15:38 - 01:15:41
那此項請求權自理論而言等等等,所以我們可以看到就是說

01:15:42 - 01:15:43
在

01:15:44 - 01:15:47
被以不法侵害致死的案例底下

01:15:47 - 01:15:51
如果說今天題目告訴你說，這個以不法侵害致甲致死

01:15:51 - 01:15:53
那這時候

01:15:53 - 01:15:56
對於甲來說，他是沒有辦法

01:15:56 - 01:15:59
直接對乙依照184條的規定，來請求損害賠償的

01:16:00 - 01:16:02
因為對甲來講，他已經死亡了

01:16:02 - 01:16:06
那在甲死亡的情況之下，人的權利能力始於出生，終於死亡，

01:16:07 - 01:16:09
所以甲是沒有辦法對乙請求損害賠償，

01:16:09 - 01:16:10
那怎麼辦？

01:16:10 - 01:16:16
這時候我們只好把因為甲死亡而受有損害的間接被害人找出來，

01:16:17 - 01:16:19
也就是甲他發生死亡的結果。

01:16:20 - 01:16:21
甲是直接被害人,

01:16:22 - 01:16:27
然後接下來,因為甲發生死亡的結果而受有損害的人,

01:16:27 - 01:16:30
我們會稱他叫做間接被害人,

01:16:30 - 01:16:34
那我們讓這個間接被害人可以對乙來請求損害賠償,

01:16:34 - 01:16:40
所以你可以看到在我們的民法當中,這個間接被害人包含192條跟194條

01:16:40 - 01:16:43
也可以分成財產上跟非財產上的間接被害人

01:16:44 - 01:16:50
那以財產上的間接被害人來說，就是指為甲支出這個醫藥費、喪葬費等等的

01:16:51 - 01:16:56
以及在法律上，甲對其有法定扶養義務之人

01:16:57 - 01:17:01
那這個都是會因為甲的死亡而受有財產上損害的間接被害人

01:17:02 - 01:17:03
所以說在甲死亡的時候

01:17:04 - 01:17:07
因為甲死亡而受有損害的間接被害人,

01:17:07 - 01:17:11
包括為甲支出費用的、甲對其有法定撫養義務的,

01:17:11 - 01:17:13
這個都是有財產上損失的人,

01:17:13 - 01:17:16
那另外，針對甲的父母子女跟配偶,

01:17:20 - 01:17:25
這個也有非財產上損害可以請求損害賠償，也就是慰撫金。

01:17:25 - 01:17:25
好,

01:17:26 - 01:17:31
那我們可以看到,在這個制度底下,其實學者有提出一個反思,

01:17:31 - 01:17:33
其實學者有提出一個反思,

01:17:33 - 01:17:40
就是說,如果今天一個人的死亡,我們在法律上是讓間接被害人來請求賠償,

01:17:40 - 01:17:42
那我們能夠反映出的是什麼?

01:17:42 - 01:17:45
我們能夠反映出的是間接被害人的損害,

01:17:45 - 01:17:49
也就是說誰會因為甲的死亡受有損害?

01:17:49 - 01:17:51
第一個,為甲支出費用的人,

01:17:51 - 01:17:54
第二個,甲對其有法定扶養義務的人,

01:17:54 - 01:17:57
第三個,甲的父母子女配偶會有精神上的痛苦,

01:17:57 - 01:18:00
而這些都是反映出間接

01:18:00 - 01:18:00
間接受害人的損失

01:18:01 - 01:18:03
但假的死亡的損害在哪裡

01:18:04 - 01:18:04
沒有了

01:18:05 - 01:18:10
假的死亡隨著他的權利能力的消滅而變成他的損害被認為不存在

01:18:11 - 01:18:11
對不對

01:18:11 - 01:18:15
也就是說假死亡這件事情有沒有損害存在

01:18:15 - 01:18:15
其實應該要有啊

01:18:15 - 01:18:19
可是問題是因為假死了，人的權利能力終於死亡，

01:18:19 - 01:18:21
所以假已經不再是人

01:18:21 - 01:18:24
他不再是人，我們就不再去考慮到他的損害是什麼

01:18:24 - 01:18:27
所以實際上真正被侵害權利的人是假

01:18:27 - 01:18:29
實際上真正受有損害的人是假

01:18:30 - 01:18:32
但因為假已經死了

01:18:32 - 01:18:32
我們就不理他了

01:18:32 - 01:18:36
我們反而是把間接被害人找出來，然後讓間接被害人請求損害賠償

01:18:37 - 01:18:39
那這樣子是一種什麼，這是一種立法上的選擇

01:18:40 - 01:18:44
也就是說我們國家選擇用間接被害人來請求損害賠償這個制度

01:18:44 - 01:18:47
但法律上有沒有可能有其他的路徑

01:18:47 - 01:18:51
好，那這裡在教科書上都會談到一個概念，叫做餘命損害

01:18:53 - 01:18:57
這個餘命損害基本上是在英美法上有提出來的概念

01:18:57 - 01:18:58
也就是說

01:18:58 - 01:19:00
他基本上是以

01:19:00 - 01:19:01
假

01:19:01 - 01:19:02
的繼承人為原告

01:19:03 - 01:19:04
假

01:19:04 - 01:19:04
來主張

01:19:05 - 01:19:05
假

01:19:05 - 01:19:08
他生命權受侵害的損害賠償

01:19:08 - 01:19:09
這個叫餘命損害的概念

01:19:10 - 01:19:17
也就是我們承認假的生命權被受侵害的時候，假本人對乙有請求損害賠償的權利

01:19:17 - 01:19:20
而這個權利因為假死掉了無法行使

01:19:20 - 01:19:22
所以由他的繼承人來主張

01:19:22 - 01:19:28
那這樣子才能夠把損害的概念真正回歸到生命權被侵害這件事情上

01:19:28 - 01:19:29
不過這是一個什麼

01:19:30 - 01:19:33
這是一個在立法上我們可以去思考的方向

01:19:33 - 01:19:35
也就是它是一個立法論的問題

01:19:35 - 01:19:39
他沒有辦法透過我們的法律做出這樣的一個解釋

01:19:39 - 01:19:42
因為在我們的法律當中人的權利能力終於死亡

01:19:42 - 01:19:45
所以假死掉的瞬間假就不是權利主體

01:19:45 - 01:19:47
假根本也不存在

01:19:47 - 01:19:50
那假沒有自然就沒有被繼承的問題

01:19:50 - 01:19:53
所以說你不能在考試上直接這樣寫

01:19:53 - 01:19:57
好，這個餘命損害的理論你在考試上不能直接寫

01:19:57 - 01:19:59
因為它不是現行法下的架構

01:19:59 - 01:20:00
你現

01:20:00 - 01:20:05
請把以下的考試，你應該是要寫說，郵件截被害人依照192、194的規定來請求賠償，這是我們設計的機制，但這樣子的一個結果，這樣結果無法正確反映出審明的價值，所以才會有學者提出餘命損害的概念，認為應該由假的繼承人，針對假生命權受侵害所造成的損失，來請求賠償，那這個時候才會比較合理一點，為什麼？

01:20:25 - 01:20:29
因為其實在早年的臺灣，這個地方現在其實已經很少見了。

01:20:29 - 01:20:35
早年臺灣你會看到很多的車禍案件，尤其是大型車輛的車禍案件。

01:20:35 - 01:20:38
那個當事人都是偷偷的被碾過去的，什麼意思？

01:20:39 - 01:20:42
他可能綁一生,他發現他撞到人了,怎麼辦?

01:20:42 - 01:20:46
對,現代的人一定是撞到人了,趕快下車去看,有沒有?

01:20:46 - 01:20:50
那下車去看如果還有救,趕快把他拖出來,然後講電話叫救護車。

01:20:51 - 01:20:51
但以前不是呢。

01:20:52 - 01:20:54
以前會發生那種撞到人了。

01:20:55 - 01:20:59
然後下去看一下，摸一下他的鼻子，還有呼吸，怎麼辦？

01:20:59 - 01:21:02
那我們再往前進一點點，把他輾過去，讓他真的死掉。

01:21:02 - 01:21:03
為什麼要這樣做？

01:21:03 - 01:21:08
因為你想想看，如果他30歲，你把他撞成植物人，你要賠他多少錢？

01:21:09 - 01:21:12
他30歲喔，你把他撞成植物人，你要賠他多少錢？

01:21:12 - 01:21:17
民法193，勞動能力減損，生活費用增加，再加上慰撫金，1千萬元跑不掉。

01:21:18 - 01:21:21
就等於說他今天30歲，工作到65歲。

01:21:21 - 01:21:23
你要賠他35年的工作收入。

01:21:23 - 01:21:26
再加上他這35年來，再加上不止35年。

01:21:26 - 01:21:29
一個人平均餘命可能是80歲，所以從30到80歲，50年的醫療照護。

01:21:32 - 01:21:36
35年的工作收入加50年的醫療照護，再加慰撫金。

01:21:36 - 01:21:38
有時候賠上去就好幾千萬。

01:21:38 - 01:21:40
那如果你把他輾過去呢？

01:21:40 - 01:21:42
啪噠，他死掉了。

01:21:42 - 01:21:43
這時候你賠他什麼？

01:21:44 - 01:21:47
喪葬費、醫藥費、其他法定扶養的費用。

01:21:48 - 01:21:50
然後父母子女配偶的慰撫金。

01:21:50 - 01:21:51
可能一個人一兩百萬搞定。

01:21:52 - 01:21:52
就這樣子。

01:21:52 - 01:21:55
所以在臺灣以前常常講人命不值錢。

01:21:55 - 01:21:59
你撞死人可能賠800萬,但你把它撞到重傷,你可能賠2千萬元。

01:21:59 - 01:22:00
是。

01:22:00 - 01:22:02
所以如果你今天是一個計程車司機，對不對？

01:22:02 - 01:22:07
對你來講，你可能會做的選擇，可能是把對方弄死。

01:22:07 - 01:22:11
以前，閉路監視器，行車記錄器都沒有，所以今天到底是過失致死，還是故意殺人，劃不出來。

01:22:15 - 01:22:18
就變成你在相驗的時候，都一樣是被車輾過去的。

01:22:18 - 01:22:21
到底是故意的還是過失的，他一定跟你說不小心的嘛。

01:22:21 - 01:22:23
所以大部分都是過失致死罪。

01:22:23 - 01:22:24
然後老闆就出來幫你和解。

01:22:24 - 01:22:25
800萬賠出去，OK，結束了。

01:22:26 - 01:22:29
那你可能就是關幾，關個幾個月就出來，那這個

01:22:30 - 01:22:32
中是以往車禍時候會發生的問題。

01:22:32 - 01:22:35
而這個問題主要是在於說你賠償的範圍上面，我們對人命來講，

01:22:37 - 01:22:39
好像在法律上沒那麼值錢。

01:22:39 - 01:22:45
所以林成二老師才一直提出，用餘命損害的理論，是不是能夠有效地來解決這個問題。

01:22:45 - 01:22:48
但這個理論在我國到現在還沒有被接受。

01:22:48 - 01:22:52
但其實這個理論我覺得，到現在好像也沒有特別存在的價值。

01:22:52 - 01:22:55
因為以現在來說，殺死計程車司機不太敢再這樣做了啦。

01:22:56 - 01:22:59
畢竟到處都是行車記錄器，到處都是閉路監視器。

01:22:59 - 01:23:01
你偷偷後退一定會被看到啦。

01:23:01 - 01:23:04
所以一般來講，現在這個情況的需求已經沒那麼多。

01:23:05 - 01:23:10
但確實，如果你是從正確反應出生命的價值這個概念來看，

01:23:10 - 01:23:11
餘命損害理論，我覺得還是有它的這個

01:23:13 - 01:23:14
討論的空間在，那這個是給同學做一個補充。

01:23:16 - 01:23:17
好。

01:23:17 - 01:23:21
那再來第二個，我們來講到，就是有關於說身體健康權的概念。

01:23:22 - 01:23:24
那身體健康權，其實是

01:23:25 - 01:23:27
以前會分得很細。

01:23:27 - 01:23:32
就以前我們常常講到說，身體權跟健康權是不一樣的。

01:23:32 - 01:23:34
身體是外，健康是內，就說

01:23:34 - 01:23:37
身體權本身來說是外顯的，而健康權是內在的。

01:23:37 - 01:23:41
例如說食物中毒，你會說是一種健康權的侵害，那如果說騎車受傷，

01:23:43 - 01:23:45
那個皮肉傷是身體權的侵害。

01:23:46 - 01:23:47
但現在幾乎不區分了。

01:23:47 - 01:23:49
兩者已經怎麼樣產生重疊。

01:23:49 - 01:23:51
畢竟身體跟健康是一體的兩面，有時候很難正確地去區分它。

01:23:54 - 01:23:59
所以身體健康權在現在的概念上，我們把它合用，其實沒有什麼太大的問題。

01:23:59 - 01:23:59
好。

01:24:00 - 01:24:00
那接下來，我們繼續來講到一個很經典的案例，就是RCA的案件。

01:24:00 - 01:24:00
那RCA是美國無線電公司。

01:24:09 - 01:24:15
它當時來臺灣設工廠,然後再做電視跟那個收音機,就是大概1970年代。

01:24:17 - 01:24:21
那時候就是在世界的經濟都慢慢的復甦的時候,那因為臺灣的人力很便宜。

01:24:23 - 01:24:25
那時候剛好臺灣要經濟起飛,那臺灣的人力很便宜啊。

01:24:27 - 01:24:30
所以說呢,很多的外國廠商會來臺灣設廠。

01:24:30 - 01:24:36
那當時RCA公司來臺灣設廠的時候,使用了一種有毒溶劑叫三氯乙烯。

01:24:36 - 01:24:38
那這個三氯乙烯非常非常的毒。

01:24:38 - 01:24:43
基本上就是無色無味，所以基本上你在接觸的時候你沒有感覺，就跟一般的水沒有兩樣。

01:24:45 - 01:24:49
但它本身是一個高度的致癌物質，是第一級的致癌物質。

01:24:49 - 01:24:56
那當時啊，這個美商RCA公司，對臺灣來說，應該講臺灣對他們來說就是一個可有可無的地方嘛。

01:24:56 - 01:24:58
因為你人力便宜嘛。

01:24:58 - 01:24:59
我在這裡用個工廠。

01:24:59 - 01:25:03
然後呢,如果你這個地方被我搞爛了,我就去越南,對我就去柬埔寨。

01:25:03 - 01:25:04
我還有其他地方可以去。

01:25:04 - 01:25:08
所以當時他們對於這個環境的維護來說,基本上是有跟沒有一樣。

01:25:08 - 01:25:11
他們就把那個使用過的三氯乙烯直接倒到那個地下去。

01:25:12 - 01:25:14
然後那個地下水啊,就跟三氯乙烯混在一起。

01:25:15 - 01:25:23
所以這時候工廠的人,不管他們是喝的水,還是說他們用的水,洗衣服的水,全部都是跟三氯乙烯混在一起的水。

01:25:23 - 01:25:26
所以當時整個廠區的人,在過了1、20年之後。

01:25:28 - 01:25:30
基本上不是死掉,啊就是罹癌。

01:25:31 - 01:25:33
所以那時候就跑去進行訴訟,然後就進行了很多很多的法律上的攻防。

01:25:38 - 01:25:44
那當然這個地方所涉及到的爭點，不只是民法，那還有像是公司法，揭開公司面紗等等等等。

01:25:44 - 01:25:48
因為畢竟那個外國公司在臺灣都是一層又一層的去控制重屬。

01:25:48 - 01:25:51
所以要找出真正要負責的那個人沒有那麼容易。

01:25:51 - 01:25:54
但這個是公司法要煩惱的地方。

01:25:54 - 01:25:57
那以民法來說，我們現在要講的一個爭點。

01:25:57 - 01:25:58
就在於說，如果今天啊。

01:26:00 - 01:26:02
你是在那個工廠裡面上班的人，對不對？你在那個工廠裡面上班。

01:26:04 - 01:26:07
好，那我們在這個工廠裡面上班的人，他會有三種。

01:26:29 - 01:26:31
他把被害人分成三類，ABC。

01:26:32 - 01:26:34
那A類是死亡。

01:26:36 - 01:26:37
B類是有疾病。

01:26:39 - 01:26:42
而C類被害人目前是正常的。

01:26:43 - 01:26:49
好，那死亡的話是生命權受侵害，疾病是身體健康權受侵害，這兩個都有獲得賠償。

01:26:50 - 01:26:56
就法院判下來之後，認為說這兩者之間都有這個權利受到侵害，所以可以請求賠償。

01:26:56 - 01:26:58
那比較有疑慮的是C類被害人。

01:26:59 - 01:27:02
C類被害人其實並沒有任何外顯的病狀。

01:27:02 - 01:27:06
就是說他今天去做身體檢查的時候發現他正常啊，沒有得癌症啊。

01:27:07 - 01:27:08
他沒有得癌症，他是正常的。

01:27:08 - 01:27:12
那在這種情況底下，他們可以請求賠償嗎？

01:27:13 - 01:27:17
也就是說C類被害人在身體狀況都還正常的情況之下。

01:27:17 - 01:27:19
那有沒有請求損害賠償的可能性。

01:27:20 - 01:27:21
那我前面兩個都沒有問題嗎。

01:27:21 - 01:27:23
都很明確有權利受到侵害。

01:27:23 - 01:27:24
那C類被害人呢？

01:27:25 - 01:27:27
那針對這個問題，我們可以看到。

01:27:27 - 01:27:30
最高法院還有高等法院總共經歷了好幾次不同的判決。

01:27:33 - 01:27:35
然後呢，他們的見解也不大一樣。

01:27:35 - 01:27:37
那我們把它分成四個判決來看。

01:27:44 - 01:27:47
第一個是原審的二審法院。

01:27:47 - 01:27:48
再來上訴到最高法院。

01:27:49 - 01:27:50
然後再來又發回到二審。

01:27:50 - 01:27:52
這跟一審，然後之後又上到最高。

01:27:52 - 01:27:53
總共有四個判決，這四個判決。

01:27:53 - 01:27:57
你可以對著我們講義的那個註釋一個一個來看。

01:27:58 - 01:27:59
那註釋105。

01:28:00 - 01:28:01
註釋105，有一個104重上505號判決，有沒有？

01:28:04 - 01:28:05
在59頁底下，59頁底下註釋105，這個104年的判決，它是屬於第一個G2，就我們最上面那個G2，然後再來60頁底下，有一個107臺上267，那是第一個G3。

01:28:21 - 01:28:23
107臺上267是第一個G3。

01:28:23 - 01:28:27
再來註釋107，有一個107重上跟1134，那這個部分是第二個G2，這是我們的根。

01:28:31 - 01:28:37
然後再來你可以看到在62頁，有一個110臺上50，這個是第二個G3。

01:28:37 - 01:28:44
那等於說這個110臺上50號是個很經典的判決，也被最高法院選作值得參考的判決。

01:28:45 - 01:28:48
那我們就來看看這裡的爭點到底是什麼，他們在怎麼去討論。

01:28:49 - 01:28:59
那當然我們可以理解到就是說，他們要涵攝的一個問題就是，到底這個看似正常的C類被害人，他的背後有沒有權利受到侵害。

01:28:59 - 01:29:03
那也就涉及到到底身體健康權的內涵是什麼。

01:29:03 - 01:29:06
好，在二審法院裡面，他提出了兩個概念。

01:29:07 - 01:29:09
第一個概念叫做微觀的損害。

01:29:12 - 01:29:14
第二個概念叫做心理的健康。

01:29:15 - 01:29:17
也就是說看不見不代表不存在嘛，對不對？

01:29:18 - 01:29:20
我今天雖然這個C類被害人他們沒有生病。

01:29:21 - 01:29:22
C類被害人雖然沒有生病。

01:29:23 - 01:29:28
但他們體內的細胞有沒有可能因為長期接觸有毒物質而產生病變。

01:29:29 - 01:29:30
這個病變。

01:29:30 - 01:29:33
它不是巨觀的，它不是可以明顯外露看得出來的。

01:29:33 - 01:29:35
而是隱藏在他內在的。

01:29:36 - 01:29:39
那就是我們常常講到的，就是說你在那個武漢肺炎時期，有沒有？

01:29:40 - 01:29:42
不是有那個什麼無症狀帶原者嘛,對不對?

01:29:42 - 01:29:44
或者說無症狀確診者。

01:29:44 - 01:29:47
有些人確診的時候,喉嚨痛得要死,我是哪一種。

01:29:47 - 01:29:51
我那時候記得我確診喉嚨痛到,連吞口水都受不了,我那時候覺得說我該不會這輩子都要這樣,我超害怕,真的很痛。

01:29:54 - 01:29:56
然後我記得那個陸博人跟我說他是頭痛。

01:29:57 - 01:29:58
頭痛欲裂，但喉嚨完全沒事。

01:29:59 - 01:29:59
所以每個人症例

01:30:00 - 01:30:00
不一樣。

01:30:00 - 01:30:01
那也有人確診的時候是完全沒事的。

01:30:01 - 01:30:03
明明確診，然後在家裡隔離，然後還領到那個保險金，但是他就是完全跟正常人沒有兩樣，正常的生活著。

01:30:10 - 01:30:14
那C類被害人其實有點像是這種，他的身體有沒有可能受到影響？有。

01:30:14 - 01:30:20
他的細胞可能受到影響，他的權益，他的身體健康權還是有受到破壞。

01:30:20 - 01:30:22
但只是怎麼樣？他沒有一個外顯的病徵。

01:30:23 - 01:30:26
那沒有外顯的病徵不代表沒有被侵害嘛，對不對？

01:30:26 - 01:30:30
所以在這個情況底下，這種微觀的損害也是一種損害。

01:30:30 - 01:30:33
可不可以認為是一種身體健康權侵害的態樣,可以

01:30:34 - 01:30:38
再來,對於C類被害人來說最大的是什麼

01:30:38 - 01:30:38
是心理的壓力

01:30:38 - 01:30:44
因為你的同事們,有沒有,跟你在同一個廠區裡面一起工作一二十年的人,要麼死掉,要麼得癌症

01:30:45 - 01:30:46
那下一個就是你了

01:30:46 - 01:30:47
會不會怕

01:30:47 - 01:30:52
會啊，這種心理的壓力對心理健康造成的影響，也是一種健康權的侵害嘛

01:30:52 - 01:30:57
所以身體權跟健康權的內涵，不只是外顯的，也包含看不見的

01:30:57 - 01:31:00
所以他承認C類被害人可以請求損害賠償

01:31:00 - 01:31:02
這個是一開始的見解

01:31:02 - 01:31:04
那後來上訴到最高法院去之後

01:31:04 - 01:31:06
最高法院就提出一個質疑

01:31:06 - 01:31:09
就說,你微觀損害怎麼證明

01:31:10 - 01:31:10
對不對

01:31:10 - 01:31:12
你說你要講微觀損害

01:31:12 - 01:31:14
那微觀損害的證明,你要怎麼做

01:31:17 - 01:31:17
那再來喔

01:31:18 - 01:31:22
人家二審講的心理健康,但是你在這個地方,你卻都沒有回應

01:31:23 - 01:31:27
所以這一個最高法院的判決被陳中吳老師罵得很慘

01:31:27 - 01:31:31
陳中吳老師會覺得說,你如果今天想要就對方的微觀損害

01:31:31 - 01:31:34
無法證明這件事情，只摘他的話

01:31:35 - 01:31:37
那你乾脆自為判決算了

01:31:37 - 01:31:41
也就是你最高法院，你就大膽的把你的舉證責任標準列出來，對不對

01:31:41 - 01:31:44
你認為微觀損害要由誰負責舉證

01:31:44 - 01:31:48
如果是原告要負責舉證，你就說原告因為沒有盡到舉證責任，原告之訴駁掉

01:31:49 - 01:31:52
或者是說你認為被告沒有盡到舉證責任，那原告有理由，你就自為判決嘛

01:31:53 - 01:31:56
你把這種小事情發回去做什麼

01:31:56 - 01:31:59
再來，人家二審法院講的心理健康，你怎麼都沒有回應

01:32:00 - 01:32:01
那所以他認為說這個最高法院

01:32:01 - 01:32:04
基本上就是找個問題丟下去而已啦

01:32:04 - 01:32:05
這也是很常見的。

01:32:05 - 01:32:06
遇到大案件，

01:32:06 - 01:32:08
如果事實沒有查清楚的，

01:32:09 - 01:32:11
最高法院大概就是先發回去再說，

01:32:11 - 01:32:12
找個小尾巴就發回去了。

01:32:12 - 01:32:12
好,

01:32:12 - 01:32:15
那當然這個最高法院的參考度就不高啦。

01:32:15 - 01:32:17
接下來進到了更審法院之後,

01:32:18 - 01:32:20
那當然就聽到了最高法院的聲音嘛,

01:32:20 - 01:32:21
所以他開始就說啊,

01:32:22 - 01:32:24
他不承認微觀損害的概念。

01:32:24 - 01:32:26
他認為這個微觀損害只是什麼？

01:32:26 - 01:32:28
只是一種在醫學上的觀察。

01:32:28 - 01:32:32
那當事人在沒有明確的疾病發生的情況之下，

01:32:32 - 01:32:34
那微觀損害根本不存在。

01:32:34 - 01:32:35
也就是說,

01:32:35 - 01:32:38
這種細胞的病變在沒有變成真正的疾病之前,

01:32:39 - 01:32:41
不能認為是身體健康權的侵害。

01:32:41 - 01:32:44
那另外他也不承認所謂的心理健康。

01:32:44 - 01:32:46
他覺得心理健康也必須要有什麼？

01:32:47 - 01:32:49
明確的疾病發生,

01:32:49 - 01:32:50
例如說憂鬱症,

01:32:50 - 01:32:52
或者是其他的精神官能症。

01:32:52 - 01:32:54
那如果只是單純的緊張啦,

01:32:54 - 01:32:55
害怕啦,

01:32:55 - 01:32:56
臆測啊,

01:32:56 - 01:32:57
失眠啊,

01:32:57 - 01:33:10
這個都不見得

01:33:10 - 01:33:23
會認為是一種

01:33:23 - 01:33:40
心理健康的侵害。

01:33:41 - 01:33:43
所以說在這個更審法院的時候,

01:33:43 - 01:33:46
他又全部推翻了原本二審法院的見解。

01:33:46 - 01:33:48
我不承認你的微觀的概念,

01:33:48 - 01:33:50
我也不承認你心理健康的概念。

01:33:50 - 01:33:50
好,

01:33:50 - 01:33:51
到這裡為止,

01:33:52 - 01:33:54
陳仲五教授寫的第一篇文章,

01:33:54 - 01:33:56
所以你會看到我們的講義上有兩篇文章

01:33:56 - 01:33:58
那個標題有夠像的

01:33:58 - 01:33:58
很好玩

01:33:59 - 01:34:00
在那個

01:34:00 - 01:34:01
陳仲五老師寫的第二篇

01:34:01 - 01:34:03
認真看待身體健康,

01:34:03 - 01:34:05
所以它的時序上是這樣,

01:34:05 - 01:34:06
所以你在看文章的時候,

01:34:06 - 01:34:08
你可能也要知道它的背景。

01:34:08 - 01:34:08
好,

01:34:09 - 01:34:09
那我們一般,

01:34:09 - 01:34:11
在這個第一篇文章裡面啊,

01:34:11 - 01:34:15
陳中五教授他是認同了最原始二審法院的看法,

01:34:15 - 01:34:16
因為他覺得說,

01:34:17 - 01:34:20
你最高法院如果不承認所謂的違憲,

01:34:20 - 01:34:24
那或者是你認為違規要進到舉證責任怎麼去分配,

01:34:24 - 01:34:24
你要說清楚,

01:34:24 - 01:34:25
都沒講。

01:34:25 - 01:34:26
那他也認為說啊,

01:34:27 - 01:34:29
站在一個保護被害人的這個立場下,

01:34:30 - 01:34:33
他覺得承認違規損害跟承認心理健康很合理。

01:34:33 - 01:34:36
那其實他是回到他的那個三角形來看,

01:34:36 - 01:34:37
也就是政策目的,

01:34:39 - 01:34:40
跟

01:34:41 - 01:34:42
行為人,

01:34:44 - 01:34:45
還有被害人,

01:34:45 - 01:34:46
這個三角形。

01:36:00 - 01:36:00
那對這些企業來講,他們的想法是什麼?

01:36:04 - 01:36:04
我就用

01:36:04 - 01:36:05
出事了再說嘛。

01:36:06 - 01:36:06
對不對？

01:36:06 - 01:36:08
我今天假設說有個有毒溶劑，我偷用，沒有人發現。

01:36:09 - 01:36:12
那我用了以後，只要我的員工都沒有生病，我找那些身強體壯的年輕人，我都沒有生病喔，那很好啊，我就沒有責任了。

01:36:16 - 01:36:19
對不對？我用了，但我沒有責任，我違法了，但我不用賠。

01:36:20 - 01:36:22
那你，不就等於變相鼓勵大家，你就用嘛。

01:36:23 - 01:36:24
反正沒出事就沒事。

01:36:25 - 01:36:25
這樣對嗎？

01:36:26 - 01:36:30
再來第二個，我們如果從被害人的權益保護的觀點來看。

01:36:30 - 01:36:34
這些人基本上就是處在一個高度的風險之下。

01:36:34 - 01:36:37
如果能夠提前拿到賠償。

01:36:37 - 01:36:40
那對他們的權益保護來說是更加的完整。

01:36:40 - 01:36:44
因為你不用再擔心你自己生病的時候，還要再重新提高。

01:36:44 - 01:36:47
然後還要再去拿，再去請求賠償。

01:36:47 - 01:36:49
你想想看，這是一個很冗長的過程。

01:36:49 - 01:36:53
你好不容易找到這個，你好不容易找到這個企業的資產。

01:36:53 - 01:36:53
對不對？

01:36:53 - 01:36:58
你好不容易找到這個企業的資產，你對這個資產做扣押，去做強制執行。

01:36:58 - 01:37:01
那結果因為你現在還沒生病，你不能分。

01:37:01 - 01:37:04
那你等到將來十年後你真的發病了，

01:37:04 - 01:37:05
你再重新提起。

01:37:05 - 01:37:07
然後你再重新做強制執行。

01:37:08 - 01:37:10
那些財產早就不知跑到哪裡去了。

01:37:10 - 01:37:15
所以站在一個對被害人權益保護來說，使他們提前去拿到這個賠償。

01:37:15 - 01:37:18
對他們的心裡一定有一定程度的安撫作用。

01:37:18 - 01:37:21
而且對他們未來的損害，也可以事先的填補。

01:37:21 - 01:37:23
並且就所謂的政策來講。

01:37:24 - 01:37:27
我們如果說我們就直接地在這個地方做了這樣的一個判決。

01:37:28 - 01:37:31
那等同於跟這些不良企業宣示。

01:37:31 - 01:37:34
你敢在我們臺灣，用這些有毒溶劑。

01:37:34 - 01:37:36
我不管你的員工有沒有出事，你就先賠再說。

01:37:37 - 01:37:38
你這樣會怕，有沒有？

01:37:38 - 01:37:41
你就要製造一個判決的內容，讓他們知道。

01:37:41 - 01:37:43
這是我們臺灣穩定的見解。

01:37:44 - 01:37:48
你們這些外國企業來臺灣，你們敢用這些東西，你不用等到我們的員工生病。

01:37:48 - 01:37:50
你只要被抓到就直接賠。

01:37:50 - 01:37:52
那這個時候能不能達到一定嚇阻力,可以嘛。

01:37:52 - 01:37:57
那這樣的話,其實在三個角度來看,似乎我們二審法院的結論。

01:37:58 - 01:38:00
也就是承認這個損害賠償的結論。

01:38:00 - 01:38:04
他對於整個社會制度的維持是比較有助益的。

01:38:04 - 01:38:10
所以在陳聰富教授的文章裡面,他就認為說這個RCA公司這樣的一個行為根本沒有被保護的價值。

01:38:11 - 01:38:15
所以說在這裡應該要採取原本二審法院的觀點來做這樣的一個處理。

01:38:15 - 01:38:16
那我必須要強調，

01:38:17 - 01:38:25
就是說這個見解本身來說，它比較傾向於這是一個高度的公害，還有勞動權益保障的事件。

01:38:25 - 01:38:29
所以在這種情況底下，本來就會比較側重於保護被害人。

01:38:29 - 01:38:34
因為畢竟對被害人來講，他們是小蝦米，他們對抗的是國際企業這種大金魚。

01:38:34 - 01:38:44
所以我們在法律的解釋上面，某種程度而言，他還是必須要去對這個被害人來加以一定的保障，這樣子才能夠體現法律的公平。

01:38:44 - 01:38:50
如果說我們在一般的車禍案件啊，或者說是在一般這種私人跟私人之間的事件，

01:38:50 - 01:38:52
那其實不見得會去思考到，

01:38:52 - 01:38:55
這樣，應該說不見得會這樣子過度保護被害人，

01:38:55 - 01:38:58
但因為這是一個高度的涉及到公害。

01:38:58 - 01:38:59
涉及到環保,

01:38:59 - 01:39:01
涉及到勞動的權益,

01:39:01 - 01:39:03
那這樣子的一個案件,

01:39:03 - 01:39:06
所以才會有一個比較偏向被害人的一個解釋方式。

01:39:06 - 01:39:10
那後來到了最高法院，110年臺上字50號的判決，

01:39:10 - 01:39:15
那這個判決出來以後，陳聰富教授又立刻再寫一篇文章，高度的贊同。

01:39:15 - 01:39:17
那這個110臺上50號說什麼？

01:39:17 - 01:39:19
他不再去討論圍觀損害跟

01:39:20 - 01:39:22
他不再去討論圍觀損害的概念了。

01:39:22 - 01:39:23
他直接告訴你，

01:39:23 - 01:39:26
這個身體權的內涵到底是什麼？

01:39:27 - 01:39:28
他說身體權，

01:39:29 - 01:39:32
除了身體的完整之外，

01:39:35 - 01:39:37
還包含身體的自主在內。

01:39:40 - 01:39:41
而健康權，

01:39:45 - 01:39:47
除了包含生理健康之外，

01:39:49 - 01:39:51
也包含心理健康在內。

01:39:53 - 01:39:58
也就是說，他先把身體跟健康權的內涵做一個擴張，

01:39:58 - 01:39:59
他認為身體權

01:40:00 - 01:40:00
除了身體的完整性，也包含身體的自主性。

01:40:03 - 01:40:07
那健康權除了生理健康之外，也包括心理健康在內。

01:40:07 - 01:40:09
好，那什麼叫做身體自主性？

01:40:09 - 01:40:15
身體自主性，這個概念啊，我們可以看到判決書當中，它給你三個要件，這個你可以把它畫下來。

01:40:16 - 01:40:20
好，我們來看一下110臺上50號判決，在62頁的地方。

01:40:21 - 01:40:24
這個判決的內容，你直接看到畫線的部分，有沒有？

01:40:24 - 01:40:28
他畫線的地方，他寫說上包括身體的自主性。

01:40:28 - 01:40:32
那每個人有權支配自己的身體不受不法侵害。

01:40:32 - 01:40:39
因此第一個，以未徵得他人同意的方法，致有害人體物質進入人體體內，這是第一個要件。

01:40:39 - 01:40:42
好，這地方的第一個要件，就是未徵得他人同意的方法。

01:40:42 - 01:40:45
第二個要件，是使有害人體的物質進入體內。

01:40:45 - 01:40:50
第三個，他今天是超過一般人客觀上能忍受的程度。

01:40:50 - 01:40:53
就屬於對於身體自主性的侵害。

01:40:53 - 01:40:58
所以你今天要侵害身體自主，不是真的要造成，說你要侵害身體權。

01:40:59 - 01:41:02
你要侵害身體權，不是真的要造成他受傷的結果。

01:41:02 - 01:41:10
而是怎麼樣，你沒有徵得他同意，然後使有毒物質進入他體內，已經逾越一般人在社會生活中要容忍的範圍。

01:41:11 - 01:41:12
這就是一種對身體權的侵害。

01:41:12 - 01:41:16
不用到什麼程度，不用到受傷生病的程度。

01:41:16 - 01:41:20
所以你讓他接觸三氯乙烯，這種有毒的物質，這就是一種對身體自主權的侵害。

01:41:22 - 01:41:26
所以說我會覺得這個判決本身所提到這個概念。

01:41:26 - 01:41:30
如果被最高法院廣泛的承認，那這個其實對於權力保護來說。

01:41:31 - 01:41:33
算是有一個很巨大的里程碑。

01:41:33 - 01:41:37
因為我們會開始去思考到，我們在日常生活當中，

01:41:37 - 01:41:43
我們所造成的對他人的汙染，那這個部分來講，可能就是行為自由會受到更嚴重的限縮。

01:41:43 - 01:41:44
例如說，

01:41:44 - 01:41:49
你今天假設在路上騎著一臺老爺機車好了。

01:41:49 - 01:41:51
那臺機車騎了20年，對不對？

01:41:51 - 01:41:53
那臺機車都噴白煙喔。

01:41:53 - 01:41:59
那天騎腳踏車的時候，我在騎Ubike，我前面剛好就一臺，然後那臺噴白煙噴得到處都是油，夠臭的。

01:42:00 - 01:42:03
那你今天假設說我就被迫在後面聞了一個紅綠燈好了，

01:42:03 - 01:42:04
很不舒服啊。

01:42:04 - 01:42:06
那我算不算是身體自主權被侵害？

01:42:07 - 01:42:08
那你就要看它的要件嘛，

01:42:08 - 01:42:08
對不對？

01:42:08 - 01:42:09
他沒有徵得我同意嘛。

01:42:10 - 01:42:10
那第二個，

01:42:10 - 01:42:12
那個必須是有害人體的物質啦

01:42:12 - 01:42:13
我不確定那個有沒有害人體

01:42:14 - 01:42:15
因為臭不等於有害人體。

01:42:15 - 01:42:16
再來第三個

01:42:16 - 01:42:19
有沒有超過一般人客觀上能忍受的程度。

01:42:19 - 01:42:21
那我會覺得如果是一個紅燈,

01:42:21 - 01:42:24
那也許還在一個人客觀上能忍受的程度之內,

01:42:24 - 01:42:27
但如果是長期的使用,

01:42:27 - 01:42:29
連續10年20年,

01:42:29 - 01:42:31
這個絕對是逾越一般人能忍受的程度。

01:42:31 - 01:42:34
所以你必須從這些要件來綜合判斷，

01:42:34 - 01:42:37
看他有沒有構成身體自主權的侵害。

01:42:37 - 01:42:39
那再來健康權除了生理健康之外，

01:42:40 - 01:42:41
也包括心理健康在內。

01:42:42 - 01:42:43
所以從這個判決當中，

01:42:43 - 01:42:44
我們就可以看到,

01:42:45 - 01:42:47
那其實針對這個RCA這個工廠,

01:42:47 - 01:42:49
它使用這個有毒物質,

01:42:50 - 01:42:54
它造成了對於這種身體自主權,還有對於心理健康的影響,

01:42:55 - 01:42:56
那你說它有沒有構成184,

01:42:56 - 01:42:57
其實有啊。

01:42:57 - 01:42:59
所以在這樣的判決當中，

01:42:59 - 01:43:02
他承認這個是有構成身體健康權的侵害，

01:43:02 - 01:43:04
而構成侵權行為的情況。

01:43:05 - 01:43:07
那這個是有關於在這個案件當中。

01:43:07 - 01:43:09
那我們做這樣子的一個介紹。

01:43:09 - 01:43:12
那陳中武教授的那個第二篇文章，

01:43:12 - 01:43:17
那其實他就是完全高度的認同110年臺上50號判決，

01:43:17 - 01:43:19
這樣子的一個論述方式。

01:43:19 - 01:43:19
好。

01:43:19 - 01:43:22
這個是有關於身體健康權的內涵,

01:43:23 - 01:43:24
裡面比較有趣的地方。

01:43:25 - 01:43:26
接下來,

01:43:26 - 01:43:28
我們先換一下。

01:43:28 - 01:43:28
好,

01:43:28 - 01:43:29
沒關係，

01:43:29 - 01:43:29
接下來，

01:43:29 - 01:43:31
我們先來講名譽權。

01:43:31 - 01:43:33
那名譽權講完之後，

01:43:33 - 01:43:35
我們再來看這個自由權的問題。

01:43:36 - 01:43:37
那名譽的話，

01:43:37 - 01:43:38
它在法律上，

01:43:38 - 01:43:41
我們會認為它是一種社會上的評價。

01:43:58 - 01:44:00
它是一種社會上的評價。

01:44:00 - 01:44:00
而這種社會評價的減損

01:44:00 - 01:44:03
就是名譽權的侵害

01:44:04 - 01:44:08
所以名譽權侵害本身來講，就是去減損他人的社會評價

01:44:09 - 01:44:10
去減損他人社會評價

01:44:11 - 01:44:18
那我們在這裡，我們可以去注意到就是說，那有關於這個名譽權的侵害，它到底要怎麼樣才會該當

01:44:18 - 01:44:24
那其實主要是在後面，它會有所謂的一個過失啊、不法，這些要件上面的一個評價

01:44:24 - 01:44:28
那我們一般來講,這個名譽權的侵害的類型,我們可以把它分兩種

01:44:29 - 01:44:30
一種叫做事實陳述

01:44:35 - 01:44:36
一種叫做意見表達

01:44:42 - 01:44:47
那事實陳述的話就是很具體的說,某某某有沒有做某件事情

01:44:48 - 01:44:50
某某某有沒有做了什麼,有沒有

01:44:50 - 01:44:51
這個地方是所謂的事實陳述

01:44:52 - 01:44:55
而意見表達的話，通常是個人感受

01:44:56 - 01:44:57
一家餐廳好不好吃

01:44:58 - 01:44:59
這個叫做意見表達

01:45:00 - 01:45:04
那一家餐廳是不是用美國豬，這個是事實陳述

01:45:04 - 01:45:05
有沒有

01:45:05 - 01:45:09
一個公眾人物，一個公眾人物到底有沒有請狗仔來拍照

01:45:10 - 01:45:11
這個是事實陳述

01:45:11 - 01:45:13
那這個公眾人物是不是臭不可聞，這個叫意見表達

01:45:14 - 01:45:16
所以它其實是不太一樣的概念

01:45:16 - 01:45:21
那我們一般來講，意見表達跟事實陳述，它是兩個不同的判斷標準

01:45:22 - 01:45:23
而意見表達的重點在哪裡？

01:45:23 - 01:45:25
事實陳述的重點在哪裡？

01:45:26 - 01:45:28
事實陳述的重點在於說

01:45:28 - 01:45:30
你有辦法證明它是真的

01:45:30 - 01:45:31
你有辦法證明它是真的

01:45:31 - 01:45:35
如果這是真的，那基本上原則上可以阻卻違法

01:45:35 - 01:45:37
畢竟你今天講的話是真話，那就不構成什麼

01:45:38 - 01:45:40
對於名譽權的侵害，它的社會

01:45:41 - 01:45:44
它的這個社會評價並沒有被減損嘛

01:45:44 - 01:45:47
也就是你今天講他酒駕，他就真的酒駕啊

01:45:47 - 01:45:48
他的社會評價有因此減損嗎

01:45:48 - 01:45:49
沒有嘛

01:45:49 - 01:45:51
所以這個部分來說，在事實陳述裡面

01:45:51 - 01:45:54
我們第一個判斷就是，我可不可以證明為真

01:46:03 - 01:46:05
如果你可以證明為真的話，那原則上

01:46:13 - 01:46:14
他就不會構成侵權責任，

01:46:14 - 01:46:16
因為他可以阻卻違法，

01:46:16 - 01:46:17
他可以阻卻違法，

01:46:17 - 01:46:18
畢竟這就是真的。

01:46:18 - 01:46:19
那有例外嗎？

01:46:20 - 01:46:24
這裡其實在學說上面有認為說，如果說今天是涉及到什麼，

01:46:24 - 01:46:26
是涉及到私德，

01:46:26 - 01:46:33
也就是這件事情，它本來就沒有放在公眾的這個討論範圍裡面，

01:46:33 - 01:46:34
完全是私人私德的問題。

01:46:34 - 01:46:36
那這種情形就算你能證明為真，

01:46:36 - 01:46:39
而這種事實陳述，也可能去影響到他的社會評價。

01:46:39 - 01:46:42
例如說某個人有沒有外遇這件事，

01:46:42 - 01:46:43
也許是真的，

01:46:43 - 01:46:44
也許是真的，

01:46:44 - 01:46:48
但這件事情你把它流出去之後，對於他的社會評價有所減損，

01:46:48 - 01:46:51
那在這種情況底下，如果這不是一個公眾人物，

01:46:51 - 01:46:54
那這樣的情形也是有可能會構成名譽權的侵害，

01:46:54 - 01:46:57
所以說在能夠證明為真的情況下，

01:46:57 - 01:46:59
學者也認為說，如果涉及到私德，

01:47:00 - 01:47:01
如果是涉及到私德，

01:47:01 - 01:47:03
也會構成這個名譽權的侵害。

01:47:04 - 01:47:06
那至於說如果無法證明為真，那怎麼辦？

01:47:07 - 01:47:11
在這個情況底下，我們要去看他有沒有盡到查證義務。

01:47:16 - 01:47:20
如果我無法證明為真，但我已經有盡到查證義務，

01:47:20 - 01:47:21
那在這樣的情形底下，

01:47:25 - 01:47:27
那也可以認為沒有過失，

01:47:27 - 01:47:28
而不成立侵權責任。

01:47:29 - 01:47:33
但如果說我無法證明為真，我又沒有盡到查證義務，

01:47:33 - 01:47:35
那這時候就會成立侵權責任。

01:47:35 - 01:47:38
所以對於名譽權的侵害，在事實陳述型，

01:47:38 - 01:47:41
我們第一個階段先去判斷，到底他能不能證明為真實。

01:47:42 - 01:47:46
第二個階段，就是如果不能證明為真實，

01:47:46 - 01:47:48
那你沒有盡到查證義務，

01:47:48 - 01:47:49
他是去思考這兩件事情。

01:47:50 - 01:47:52
所以說我們常常看到很多的那個媒體，

01:47:52 - 01:47:53
很多媒體被告，

01:47:53 - 01:47:56
有沒有常常看政治新聞就一大堆就告來告去的，對不對？

01:47:57 - 01:47:59
那這時候就產生到就是你講的話是真的嗎？

01:48:00 - 01:48:01
你能不能證明是真的？

01:48:02 - 01:48:05
那通常你沒有辦法證明是真的，不見得會有事。

01:48:05 - 01:48:09
因為如果你是媒體，你有盡到調查的義務，

01:48:09 - 01:48:15
也就是說有很多的客觀證據資料顯示，我可以合理地相信這個事實是真的，

01:48:15 - 01:48:16
那你能夠說服法官，

01:48:17 - 01:48:22
你有善盡到你的調查責任，那你也可以認為沒有過失而不構成侵權責任。

01:48:22 - 01:48:23
那其實這也是什麼？

01:48:24 - 01:48:30
我們在名譽權的保護這件事情上啊，它最大的衝突就是權利保護跟言論自由的問題。

01:48:31 - 01:48:33
權利保護跟言論自由的問題。

01:48:33 - 01:48:35
那我們國家對於言論自由的保護其實很高。

01:48:36 - 01:48:41
那主要是因為我們會認為說，一個言論自由的保障是國家進步的動力之一啊。

01:48:42 - 01:48:45
你想想看，如果今天言論很不自由，大傢什麼都不能討論，

01:48:45 - 01:48:46
什麼都不能講，

01:48:46 - 01:48:48
什麼不同意見都不能提出來，

01:48:48 - 01:48:52
這個國家會變成是完全沒有任何一點生命力，

01:48:52 - 01:48:56
等於大家都只能聽你國家講的話，國家說A就是A，你不能說B。

01:48:56 - 01:49:01
那這樣的話其實對於整個社會的發展來說，會產生很大的限制。

01:49:01 - 01:49:05
所以我們憲法當中言論自由是一個我們非常追求的精神。

01:49:05 - 01:49:07
因此，言論自由最大的敵人就是名譽權。

01:49:08 - 01:49:11
因為你只要講錯話，就一定會構成名譽權的侵害。

01:49:11 - 01:49:13
那我們就要討論一件事情，是講錯話一定要罰嗎？

01:49:14 - 01:49:15
講錯話一定要罰嗎?

01:49:16 - 01:49:17
那個界線到底在哪裡?

01:49:17 - 01:49:21
那我們這麼多的判決,包括大法官解釋,包括學說見解,

01:49:21 - 01:49:26
我們簡單的統整一個思考脈絡就是,如果它是涉及到事實陳述的話,

01:49:26 - 01:49:28
涉及到事實陳述的話,

01:49:28 - 01:49:30
那我們就看你能不能證明為真。

01:49:30 - 01:49:36
如果可以證明為真，原則上就沒事啦，除非那是很沒有被討論價值的私德問題。

01:49:36 - 01:49:39
那如果說今天你無法證明為真，那你是否有盡到查證義務？

01:49:40 - 01:49:41
如果你有，那也沒事啦。

01:49:41 - 01:49:44
也就是適度地透過這個方式來保障言論自由。

01:49:44 - 01:49:47
也就是對這些發表言論的人來講,

01:49:48 - 01:49:49
只要你能證明為真,

01:49:49 - 01:49:51
或者是你已經善盡調查義務,

01:49:52 - 01:49:54
那你就不需要負賠償責任。

01:49:54 - 01:49:56
而對被害人來說呢，你必須要忍受。

01:49:56 - 01:49:58
沒辦法,這是為了國家的發展,

01:49:59 - 01:50:00
我們對於

01:50:00 - 01:50:02
權益的保護，要有一定的界限在，所以說這個其實也是很多人會覺得說，為什麼他這樣罵我卻不用賠償。

01:50:07 - 01:50:13
我們也沒有做這件事情，他在媒體上講得煞有其事，為什麼告訴他，有時候是因為他已經盡到查證的義務了，但如果說他沒盡到查證義務，一般來講通常都會判賠，所以就是要去看有沒有這樣的情形。

01:50:19 - 01:50:21
那再來呢，意見表達就不一樣了。

01:50:22 - 01:50:27
意見表達實際上他已經沒有辦法跟事實陳述扯在一起，對不對？

01:50:27 - 01:50:29
這個人是不是王八蛋？

01:50:29 - 01:50:31
這個人是不是很卑劣？

01:50:31 - 01:50:32
這個人是不是很怎麼樣？

01:50:32 - 01:50:34
這就不是單純的事實陳述的問題。

01:50:35 - 01:50:39
那這個地方來說的話，我們就看他有沒有真實惡意存在。

01:50:39 - 01:50:45
那簡單來說，如果他是一個善意，他今天如果是一個善意，

01:50:49 - 01:50:51
且適當的意見表達。

01:50:53 - 01:50:56
那這個部分，他就不會構成侵權責任。

01:50:56 - 01:51:00
但如果說他具有所謂的真實惡意的話。

01:51:03 - 01:51:05
他就有可能會構成侵權責任。

01:51:05 - 01:51:09
也就是你要去判斷他發表這一個意見表達的初衷是什麼。

01:51:10 - 01:51:13
最簡單的來說就是他是對人還是對事。

01:51:14 - 01:51:16
如果是對事不對人。

01:51:16 - 01:51:19
如果是對事不對人。

01:51:19 - 01:51:20
那一般來講不會有事情。

01:51:21 - 01:51:23
因為它是一個善意適當的表達。

01:51:23 - 01:51:27
譬如說我到一個餐廳去，吃了他的東西，真的覺得有夠難吃，對不對？

01:51:28 - 01:51:32
我就在我的臉書上，或者在我的IG，在我的上發表我的想法。

01:51:33 - 01:51:34
我公開地球公開的。

01:51:34 - 01:51:39
我就說我今天去吃了一家餐廳，我點了他的什麼東西，那個東西的味道，我真的覺得有夠難吃。

01:51:40 - 01:51:42
這是一個什麼？善意適當的表達。

01:51:42 - 01:51:46
簡單來說我不是去詆毀你，我不是為了詆毀你而PO這篇文章。

01:51:46 - 01:51:48
我是真的去體驗這件事情。

01:51:49 - 01:51:51
那我們也會認為這是一種言論自由的保護。

01:51:51 - 01:51:51
為何？

01:51:52 - 01:51:53
你想想看，

01:51:53 - 01:51:57
我們在國家，這個我們應該說我們生活在這個社會當中啊，

01:51:57 - 01:52:00
其實我們很多的信息都是來自於這些網路。

01:52:00 - 01:52:00
網路上的公開發表，

01:52:01 - 01:52:08
所以我今天假設說要去找一個餐廳吃飯，我會先Google嘛，對不對，或者我就在臉書上看看有沒有人介紹它嘛，那這個就是什麼，我可以獲得很多的資訊。

01:52:08 - 01:52:15
那這些資訊本身就可以讓我去判斷，我要不要去做這件事情，而這樣的一個資訊的提供，這樣的一個資訊的揭露，在法律上是有被保護的價值。

01:52:15 - 01:52:17
所以如果說今天這個資訊，

01:52:17 - 01:52:19
它涉及到意見表達，

01:52:19 - 01:52:23
但它是一種適當正當的合理評價的話，

01:52:23 - 01:52:25
那其實沒有懲罰的必要，

01:52:25 - 01:52:28
畢竟它就是很據實的說明。

01:52:30 - 01:52:32
這個東西不好吃。

01:52:32 - 01:52:32
不合他的口味。

01:52:32 - 01:52:36
也許你去吃吃看，符合你的口味。

01:52:36 - 01:52:40
你也可以發表一篇來平衡一下，對不對？

01:52:40 - 01:52:40
這種事情，

01:52:40 - 01:52:46
本來就是一個自由社會之下，大家都可以做的嘛。

01:52:46 - 01:52:50
那當然如果你是真實惡意，你是為了毀這個人。

01:52:50 - 01:52:55
而做這件事情，那這樣的話就沒有被保護的必要。

01:52:55 - 01:52:59
所以我們可以講到一個很有趣的例子，

01:53:00 - 01:53:02
就是在，

01:53:02 - 01:53:02
這個很…

01:53:02 - 01:53:03
這好久喔。

01:53:03 - 01:53:05
馬英九當總統的時候，

01:53:06 - 01:53:09
那當時有一個很有名的媒體人叫馮光遠，

01:53:09 - 01:53:09
馮光遠，

01:53:10 - 01:53:12
馮光遠現在其實也很會寫文章，

01:53:12 - 01:53:13
然後他現在都在罵黃國昌。

01:53:13 - 01:53:17
那我們先講馮光遠當時在講馬英九跟金溥聰，

01:53:17 - 01:53:20
那當時在講這兩個的時候，他就講了一個很有趣的五個字，

01:53:58 - 01:54:00
我看過雙關語的大師的這個特殊性關係，

01:54:00 - 01:54:01
做對事不對人。

01:54:01 - 01:54:02
但是如果是上面的,

01:54:02 - 01:54:03
特殊的性關係

01:54:04 - 01:54:05
他就對人不對事。

01:54:05 - 01:54:07
所以他那篇文章就講得很曖昧，

01:54:07 - 01:54:08
到底你是對人還是對事，

01:54:08 - 01:54:09
看不出來。

01:54:10 - 01:54:11
或者是都有。

01:54:12 - 01:54:15
那所以一審法院判馮光遠不用賠。

01:54:16 - 01:54:18
一審法院的時候馮光遠是勝訴的,

01:54:18 - 01:54:21
因為一審法院認為這個是對事不對人,

01:54:21 - 01:54:23
他是在講特殊性的關係,

01:54:24 - 01:54:26
但到了二審去，馮光遠被判賠，我記得是50萬。

01:54:27 - 01:54:31
因為二審法院的法官認為這是一種對人不對事的特殊性關係。

01:54:32 - 01:54:33
所以我覺得這五個字，

01:54:33 - 01:54:34
你看那個怎麼念？

01:54:34 - 01:54:35
那個斷句在哪裡？

01:54:35 - 01:54:35
有沒有？

01:54:35 - 01:54:37
就是法官你一念之間啊，

01:54:37 - 01:54:39
他到底有沒有真實惡意？

01:54:39 - 01:54:41
你覺得你寫這篇文章到底是在酸他，

01:54:41 - 01:54:42
對不對？

01:54:42 - 01:54:43
真的是在諷刺他，

01:54:44 - 01:54:47
還是在對國家的總統的用人，

01:54:48 - 01:54:50
這種可受公評之事提出評價。

01:54:50 - 01:54:51
到底是對事還是對人，

01:54:51 - 01:54:53
這本來就非常難判斷。

01:54:53 - 01:54:55
所以考試的時候,

01:54:55 - 01:54:57
你也不用去追求標準答案。

01:54:57 - 01:54:59
其實像這種名譽權的侵害,

01:54:59 - 01:55:00
真的在考試上不常見啦,

01:55:00 - 01:55:01
說實在,

01:55:01 - 01:55:03
那一般來講是因為它題目不好設計,

01:55:03 - 01:55:04
它必須要給你很多的線索,

01:55:04 - 01:55:05
二來就是,

01:55:05 - 01:55:06
如果真的考出來,

01:55:07 - 01:55:08
我相信它不會有標準的答案

01:55:08 - 01:55:11
所以你只要能夠抓到它的判斷標準,

01:55:11 - 01:55:12
然後下去做論述就可以了,

01:55:13 - 01:55:16
那這個是有關於在名譽權受侵害的部分,

01:55:16 - 01:55:17
我們介紹到這個地方。

01:55:58 - 01:55:58
好,

01:55:58 - 01:55:59
我們再休息10分鐘,

01:55:59 - 01:56:00
那等等我們再繼續來看其他的人格權。

01:56:01 - 01:56:04
那第二種是與其他權利相結合。

01:56:12 - 01:56:21
也就是說,如果今天只有單純的意識自由被侵害,只有單純的意識自由被侵害,而沒有跟其他的權利相結合。

01:56:22 - 01:56:24
那這樣的話算不算是一種自由權的侵害。

01:56:25 - 01:56:28
那針對這個問題其實是可否二說都有。

01:56:28 - 01:56:32
就目前來講的話，在學界上面有採取這個肯定說的。

01:56:32 - 01:56:35
例如說像這個陳中武老師啊，陳重富老師。

01:56:35 - 01:56:37
還有早年的王澤鑑老師。

01:56:37 - 01:56:41
他認為說單純的意識自由也是一種自由。

01:56:41 - 01:56:44
所以如果說單純的被詐騙，而沒有財產損失。

01:56:45 - 01:56:47
或者是單純的被脅迫，而沒有財產損失。

01:56:48 - 01:56:50
可不可以認為是一種人格權的侵害，對不對？

01:56:50 - 01:56:52
如果今天假設說我被恐嚇了。

01:56:52 - 01:56:55
假設說我被恐嚇，但我沒有財損。

01:56:55 - 01:56:58
這是我們一般來講恐嚇罪跟恐嚇取財得利罪的差別嘛。

01:56:58 - 01:57:02
就是說如果今天我被恐嚇，我感到害怕，但我沒有財產損失。

01:57:02 - 01:57:08
那請問在這種情況之下，可不可以認為我有人格權受侵害，而向他請求慰撫金？

01:57:08 - 01:57:10
那這個在實務上是曾經有發生過。

01:57:11 - 01:57:13
一個強匪到一個理髮廳去，然後控制住老闆娘。

01:57:14 - 01:57:16
拿刀抵住他的脖子，然後去控制他。

01:57:16 - 01:57:18
叫他把錢交出來，結果呢，老闆娘還沒拿錢的時候警察就來了。

01:57:21 - 01:57:22
警察一來，歹徒就跑走了。

01:57:23 - 01:57:27
那跑走之後，那個理髮店老闆娘驚魂未定嘛，對不對？

01:57:27 - 01:57:28
所以他就想說好害怕哦。

01:57:29 - 01:57:31
那他能不能對這個綁匪、強匪提告？

01:57:31 - 01:57:34
能不能主張說他有所謂的意識自由受到侵害？

01:57:35 - 01:57:38
在這個情況底下，可不可以去請求這個慰撫金？

01:57:38 - 01:57:40
那其實早年王澤鑑老師認為可以啊。

01:57:40 - 01:57:44
這種純粹的意識自由也是一種自由權的侵害。

01:57:44 - 01:57:46
他也是可以請求慰撫金的。

01:57:46 - 01:57:50
那不過在現在來講的話，也有採取否定說的見解。

01:57:50 - 01:57:53
那主要就是現在的王澤鑑老師。

01:57:53 - 01:57:59
所以這裡的肯否二說，你可以把它理解成早年的王澤鑑老師跟現在的王澤鑑老師，見解有改變了。

01:58:00 - 01:58:00
那可以看到王老師現在的看法

01:58:00 - 01:58:00
你可以

01:58:03 - 01:58:06
主要從那個67頁下面

01:58:06 - 01:58:06
有沒有

01:58:06 - 01:58:09
7頁下面有一個註釋121

01:58:09 - 01:58:09
那

01:58:11 - 01:58:14
一篇比較新的文章在講的一個問題

01:58:14 - 01:58:21
他就提到說這個假以詐術，又使以投資數百萬元，或者將房屋予以賤賣

01:58:21 - 01:58:28
那最高法院有認為這個是屬於財產損失，是純粹經濟損失，被害人只能夠依照184條第一項後段或第二項求償

01:58:29 - 01:58:34
也有認為這個是構成對意識決定自由權的侵害，而可以依照184條第一項前段求償

01:58:34 - 01:58:37
也就是最高法院自己在這個地方也有不同的看法

01:58:37 - 01:58:41
那你可以想像看，題目告訴你說這個甲

01:58:44 - 01:58:45
他被以詐欺

01:58:45 - 01:58:49
對，甲被以詐欺，因而受有財產損失

01:58:51 - 01:58:55
那甲如果對乙要依照184請求損害賠償

01:58:55 - 01:58:56
這裡到底是哪一個

01:58:57 - 01:58:59
是184一項前段,還是184一項後段

01:59:00 - 01:59:03
對不對,我們要去想第一件事情是,你假如有沒有損害

01:59:03 - 01:59:04
有嗎

01:59:05 - 01:59:07
那第二個,你現在假有沒有權利受到侵害

01:59:09 - 01:59:13
那對於假來說,他現在被詐欺,這個是意識自由受到侵害

01:59:14 - 01:59:20
那意識自由受到侵害，等不等於是一種權力受到侵害？

01:59:21 - 01:59:24
也就是意識自由等不等於意識自由權？

01:59:24 - 01:59:26
這兩個是一樣的概念嗎？

01:59:26 - 01:59:29
對不對？對假來說我被詐欺，我有意識自由被影響。

01:59:29 - 01:59:30
問題是？

01:59:30 - 01:59:31
這是一種權力的侵害嗎

01:59:32 - 01:59:33
早年王澤鑑老師才肯定見解

01:59:33 - 01:59:37
所以他會認為說本件可以用184一項前段請求損害賠償

01:59:38 - 01:59:42
用這個意識自由權，這個權力受到侵害下去含攝

01:59:42 - 01:59:47
而後面的財損，就是意識自由權受到侵害的所受損害跟所失利益

01:59:47 - 01:59:48
有沒有

01:59:48 - 01:59:49
他的思考上會變成這樣子

01:59:49 - 01:59:54
但如果說我們認為在這個情況底下，他不構成權利受到侵害

01:59:54 - 01:59:59
那我們就只能夠用184條的一項後段，或者是用184條的二項去

02:00:00 - 02:00:00
去做處理，所以我們可以看到在這個地方

02:00:02 - 02:00:05
它主要的一個爭點的來源，就在於說，到底意思自由是不是一種權利，

02:00:09 - 02:00:12
如果是，那就可以用184條第一項前段請求損害賠償，

02:00:13 - 02:00:18
如果不是，你就只能往184條第一項後段，或者是184條第二項下去做處理，

02:00:18 - 02:00:23
因為如果意思自由不是一種權利，那甲在本件就沒有權利受侵害，

02:00:23 - 02:00:27
那甲沒有權利受侵害，他的財損就會是純粹的經濟損失。

02:00:27 - 02:00:30
因為他沒有辦法跟絕對權相結合，

02:00:30 - 02:00:34
但如果對甲來說，他的意思自由權是一種權利，

02:00:34 - 02:00:39
那這個地方他的經濟損失，就可以跟他的權利相結合，變成是所失利益，

02:00:39 - 02:00:43
所以說在這裡到底要怎麼樣去涵攝，怎麼樣去評價，

02:00:43 - 02:00:45
那我們來看到王澤鑑老師的一個想法，

02:00:46 - 02:00:50
他就認為說，在這裡應該要把它當成是純粹經濟損失。

02:00:50 - 02:00:56
他說，被詐騙而受有財產損失，並非絕對權受侵害，而是純粹經濟損失。

02:00:56 - 02:00:57
理由在哪裡？

02:00:57 - 02:01:01
他就提到，所謂自由不應擴張及於意思決定自由權。

02:01:01 - 02:01:07
第一個，比較法上侵權行為所保護的自由，大概都是指身體自由。

02:01:07 - 02:01:08
那是比較法解釋嘛，

02:01:08 - 02:01:09
就國外的這個法律，

02:01:09 - 02:01:13
再來第二個，詐騙雖然是侵害他人的意思自由決定，

02:01:13 - 02:01:16
但是這個是民法92條可以處理的問題，

02:01:16 - 02:01:20
但不能據此認為就侵害他人的意思決定自由權。

02:01:20 - 02:01:22
這個地方就用侵權行為來保護就不對的，

02:01:22 - 02:01:23
兩者應予區辨，

02:01:24 - 02:01:29
那個B啊，他主要提到的是意思自由跟意思表示自由權是不同的概念，

02:01:29 - 02:01:33
他覺得你意思自由被侵害，你可以用92條去撤銷，

02:01:33 - 02:01:34
透過不當得利回復原狀。

02:01:34 - 02:01:35
那都OK，

02:01:35 - 02:01:38
但是你沒有必要把這個意思自由權利化，

02:01:38 - 02:01:40
讓它也受到侵權行為的保護，

02:01:40 - 02:01:44
也就是說意思自由在法律上已經有其保護的機制了，

02:01:44 - 02:01:49
沒有必要把意思自由也變成權利，又丟到侵權行為來處理。

02:01:49 - 02:01:51
有沒有，每個法律有它自己的制度目的嘛，

02:01:51 - 02:01:53
不要什麼都丟到侵權行為來處理，

02:01:53 - 02:01:59
再來C說，如果過失侵害他人的意思決定自由，就要負侵權責任太嚴格了，

02:01:59 - 02:01:59
簡言之，

02:02:00 - 02:02:00
再來來講，如果說今天我是故意詐騙你，那我負責。

02:02:00 - 02:02:00
那我，是不小心提供錯誤的資訊呢？

02:02:00 - 02:02:01
對不對？如果你今天要進行投資，你來跟我尋求幫助，我給你錯誤的資料，導致你誤判情勢受有損害，你可以告我嗎？

02:02:01 - 02:02:01
那我過失造成你的意識自由權受侵害，對不對？

02:02:01 - 02:02:02
那如果你才肯定說，意識自由權也是一種權利。

02:02:02 - 02:02:02
那就可以用184條第1項前段喔。

02:02:02 - 02:02:02
那用184條1項前段的話，過失就該當喔。

02:02:02 - 02:02:03
所以只要我提供錯誤的資訊，而造成你判斷錯誤，而造成你受有損害。

02:02:03 - 02:02:03
我就要負責任，合理嗎？

02:02:03 - 02:02:04
所以在這個情況底下他覺得，通常這種意識自由，你把它權利化，反而對行為自由的限制又過重了。

02:02:04 - 02:02:05
最後他就提到，那因為被詐欺受損害，本來就可以怎麼樣，透過184條1項後段請求賠償，所以就根本沒有去創設意識自由權的必要。

02:02:05 - 02:02:05
那這個是王澤健老師在後來改變見解的時候,他的一個說法。

02:02:05 - 02:02:06
所以我們可以理解到就說,這個單純的意識自由,到底在法律上。

02:02:06 - 02:02:06
可不可以作為一種自由的權利。

02:02:06 - 02:02:06
而讓他直接主張184條第一項前段。

02:02:06 - 02:02:07
那如果可以的話,那,你就可以用184條第一項前段的規定。

02:02:07 - 02:02:07
來直接請求損害賠償。

02:02:07 - 02:02:07
那後續的損失，就是你意識自由權受侵害，所產生的所受損害跟所失利益。

02:02:07 - 02:02:08
但如果你才否定說，那不代表不能救。

02:02:08 - 02:02:08
只是這時候怎麼辦？

02:02:08 - 02:02:08
這時候你必須要跟其他權利相結合。

02:02:08 - 02:02:09
而利用其他權利被侵害的機制，來請求賠償。

02:02:09 - 02:02:09
那這個其他，這個地方的這個其他權利。

02:02:09 - 02:02:09
有可能是一個。

02:02:09 - 02:02:09
我們不要用權利兩個字好了，應該跟其他權益相結合，都有可能。

02:02:09 - 02:02:10
這地方你可以跟其他的權益相結合。

02:02:10 - 02:02:10
那你跟其他權益相結合的話，你就要以這個其他權益，來作為你請求賠償的方式。

02:02:10 - 02:02:10
例如說，這裡可能會涉及到。

02:02:10 - 02:02:11
這個純粹經濟損失的問題，對不對？

02:02:11 - 02:02:11
你就可以用184條第一項後段，來請求損害賠償。

02:02:11 - 02:02:11
或者這裡可能會涉及到侵

02:04:00 - 02:04:01
他的權利保護,

02:04:01 - 02:04:04
那你就可以從其他的權利保護的角度去做思考。

02:04:04 - 02:04:05
例如說,

02:04:05 - 02:04:07
這一個經典的例子啦,

02:04:07 - 02:04:09
經典的例子就是,

02:04:09 - 02:04:13
醫生在沒有告知正確資訊的情況下，

02:04:13 - 02:04:16
導致病人沒有辦法決定要不要動手術，

02:04:17 - 02:04:21
這時候如果因為手術進行不順利而造成後遺症，

02:04:21 - 02:04:23
那病人到底要怎麼去請求賠償？

02:04:24 - 02:04:25
對，現在的問題是這樣子嘛。

02:04:25 - 02:04:28
就是說這個在醫病關係底下,

02:05:41 - 02:05:43
好，我們可以看得到這種情形是這樣子，

02:05:43 - 02:05:47
就是說醫生如果今天沒有這個據實的充分說明，

02:05:47 - 02:05:49
他今天如果沒有據實的充分說明，

02:05:50 - 02:05:53
而導致這個病人在同意進行手術之後，

02:05:53 - 02:05:55
那這個手術發生後遺症,

02:05:55 - 02:05:58
那現在的問題就是說,你醫生當時要跟我講嘛,

02:05:58 - 02:06:00
這個手術會有後遺症嘛,

02:06:00 - 02:06:01
扁，它有損害。

02:06:01 - 02:06:03
那第二個，甲有沒有權利受侵害？

02:06:03 - 02:06:04
這個權利是什麼？

02:06:05 - 02:06:06
甲的權利是什麼？

02:06:06 - 02:06:10
這時候能不能認為是他的意識決定權受到侵害？

02:06:10 - 02:06:14
因為對甲來講，他會說，這就是我決定動手術的權利啊。

02:06:14 - 02:06:18
我的意識自覺權，意識自主決定權受到侵害，可不可以？

02:06:18 - 02:06:21
那如果你是採取肯定說的看法,

02:06:21 - 02:06:24
也就是你承認意識自由是一種權利,

02:06:24 - 02:06:26
那本件就有意識自主決定權受到侵害,

02:06:26 - 02:06:28
肯定說就往這個地方走,

02:06:28 - 02:06:31
你就直接以這個方式來請求損害賠償。

02:06:31 - 02:06:37
那後續的什麼後遺症的那些損失,那就是後續延伸出來的所受損害跟所失利益,

02:06:37 - 02:06:38
但如果你是採否定說,

02:06:38 - 02:06:41
他認為你要跟其他權利相結合,

02:06:41 - 02:06:45
所以本件是什麼?你的後遺症造成你的身體健康權受到侵害,

02:06:45 - 02:06:50
所以你應該是要以健康權受到侵害的方式來請求損害賠償。

02:06:50 - 02:06:56
所以說在否定說底下，它會變成是我直接承認有所謂的意識自主決定權。

02:06:56 - 02:06:59
那你就可以直接用肯定說，

02:06:59 - 02:07:40
抱歉喔。

02:07:41 - 02:07:46
就是說我們在這個肯定說裡面，我們就承認這個意識自主決定權，

02:07:46 - 02:07:50
所以這時候可以直接把它當成一種權利來請求損害賠償。

02:07:50 - 02:07:53
那如果說你今天是採取否定說,

02:07:53 - 02:07:57
那否定說的話，那並不是沒有辦法請求救濟，

02:07:57 - 02:07:59
在否定說的方式，它只是沒有辦法

02:08:00 - 02:08:00
的嘛，

02:08:00 - 02:08:01
那他侵害你什麼權利？

02:08:01 - 02:08:05
我們通常會認為說他侵害他的意識自主決定權,

02:08:05 - 02:08:08
因為你沒有據實告知，導致我無法做出正確判斷,

02:08:08 - 02:08:11
或者無法做出適當判斷。

02:08:11 - 02:08:12
那這是一種權利嗎？

02:08:12 - 02:08:14
那肯定認為就是。

02:08:14 - 02:08:17
這種意識自主權就是一種權利,

02:08:17 - 02:08:20
你就直接用184條第一項前段來請求賠償。

02:08:20 - 02:08:25
但否定說認為，這種意識自主的決定權，這種意識自由不是權利,

02:08:25 - 02:08:26
所以這時候怎麼辦？

02:08:26 - 02:08:28
你應該跟其他權利相結合。

02:08:28 - 02:08:33
如果他是跟健康權相結合，你就用健康權受侵害來請求損害賠償。

02:08:33 - 02:08:37
所以說我們有沒有必要把單純的意識自由權力化？

02:08:37 - 02:08:40
這個地方目前就是有兩派不同的看法。

02:08:40 - 02:08:46
那王澤健老師的論點，我個人蠻認同的一點在於說，過失侵害意識自由，如果就要負責，

02:08:46 - 02:08:48
這個責任會不會太重？

02:08:48 - 02:08:54
如果說今天假設我過失造成你的判斷錯誤，而造成你有後續的損失，

02:08:54 - 02:08:59
那又無法跟其他的權益相結合的時候，我是不是也要負賠償的責任？

02:08:59 - 02:09:20
那我覺得依王老師的見解

02:09:20 - 02:09:43
在這個地方，就會認為不需要

02:09:43 - 02:09:46
但是如果你是以肯定說，就會變成是需要，

02:09:46 - 02:09:48
那差別就在這個地方。

02:09:48 - 02:09:55
所以說在這裡其實你可以想想看，你對於這個行為自由的限制，還有對於意識自由的保護，

02:09:55 - 02:09:58
那個中間的界線你要擺在什麼樣的位置。

02:09:58 - 02:09:58
好，

02:09:58 - 02:10:00
那接下來，我們來講一個

02:10:00 - 02:10:03
例子，就是我們講的wrongfulbirth，它是什麼東西啊。

02:10:03 - 02:10:05
那它的案例事實是這樣子。

02:10:08 - 02:10:10
這個其實到現在為止，

02:10:10 - 02:10:11
這到現在為止，

02:10:11 - 02:10:14
你還是會看到很多類似的新聞。

02:10:14 - 02:10:16
他就說這個甲是一個孕婦。

02:10:20 - 02:10:22
那乙是婦產科醫生。

02:10:22 - 02:10:27
那甲孕婦到這個婦產科醫院這個地方去進行產檢。

02:10:29 - 02:10:33
結果因為醫生這個地方有過失，當然是有過失才會成立侵權責任啦。

02:10:33 - 02:10:36
如果只是，如果說沒有過失，當然也不會有後續的問題。

02:10:36 - 02:10:38
所以有些是什麼，真的檢查不出來的。

02:10:39 - 02:10:40
有些是真的檢查不出來,

02:10:40 - 02:10:42
因為它通常都只給你一個機率,

02:10:42 - 02:10:45
比如說他會告訴你說，什麼做那個羊膜穿刺啊，

02:10:45 - 02:10:46
各式各樣的檢查，

02:10:46 - 02:10:50
他就講說，這個胎兒，他有80%的機率是健康的。

02:10:50 - 02:10:52
有99%的機率是健康的

02:10:52 - 02:10:55
那基本上就是有些東西是真的沒有辦法看出來

02:10:55 - 02:10:57
所以要看他有沒有過失

02:10:57 - 02:11:01
那如果說今天假設，他的這個檢查的過程中有疏失

02:11:02 - 02:11:07
明明就是在正常的情況下，這個胎兒可能會被檢查出有70%的機會是異常

02:11:07 - 02:11:12
可是他卻用了錯的方法，導致檢查出來變成是99%是正常。

02:11:12 - 02:11:14
就是中間那個過失是被舉證出來的話，

02:11:14 - 02:11:18
那這個時候，如果這個甲孕婦真的生下A胎兒，

02:11:18 - 02:11:20
而這個A胎兒有先天性的疾病。

02:12:00 - 02:12:00
184一項前段

02:12:00 - 02:12:00
那第一個就是他有損害嘛，對不對

02:12:00 - 02:12:00
他生下了這個有問題的小孩子，對他來說

02:12:00 - 02:12:01
他的精神上有這個很巨大的痛苦，這個部分是無法用金錢衡量的損失

02:12:14 - 02:12:17
那第二個在於說他有什麼權利受侵害

02:12:20 - 02:12:22
對不對，他有什麼樣的權利受侵害

02:12:22 - 02:12:27
那當時的法院就承認了一個權利叫做生育自主決定權

02:12:34 - 02:12:36
這是自由權底下的一個內涵

02:12:36 - 02:12:37
它的來源是什麼

02:12:37 - 02:12:40
它的來源是優生保健法第九條

02:12:40 - 02:12:46
就是說我們在優生保健法第九條規定底下，我們給予婦女墮胎的機會

02:12:47 - 02:12:50
就是說在某些情況下如果符合要件，你可以墮胎

02:12:50 - 02:12:53
尤其是當你檢查出他有先天性疾病的時候

02:12:54 - 02:12:55
很多人會選擇墮胎

02:12:55 - 02:13:00
因為你要照顧一個有先天疾病的寶寶，這是很辛苦的事情

02:13:01 - 02:13:04
而且不只是你辛苦，你走了以後小孩更辛苦，對不對

02:13:04 - 02:13:07
所以很多人會選擇說，那這條命我先拿掉

02:13:08 - 02:13:10
因為我不想要我跟他都這麼辛苦

02:13:10 - 02:13:13
所以說我會希望說，那我們再懷孕一次試試看

02:13:13 - 02:13:20
那因此在法律上，我們也給予這些妊娠的婦女，就是孕婦啊，有這樣的一個墮胎的選擇權

02:13:20 - 02:13:24
你可以看到在我們的那個126個註釋，有沒有

02:13:25 - 02:13:27
69頁下面，優生保健法第九條裡面

02:13:27 - 02:13:30
就有一些可以人工流產的事由，那你醫生在沒有經過正確的產檢

02:13:34 - 02:13:37
而導致我誤判情勢，喪失了流產的機會

02:13:37 - 02:13:39
這是一種生育自主決定權受到侵害

02:13:40 - 02:13:44
那既然這裡有權利受到侵害的話，那就可以用184條一項前段的規定

02:13:44 - 02:13:46
請求損害賠償，而這種生育自主決定權

02:13:47 - 02:13:50
也是我們最高法院承認的權利

02:13:50 - 02:13:52
所以這部分其實沒有什麼太大的問題

02:13:52 - 02:13:54
那這個叫做wrongfulbirth

02:14:00 - 02:14:01
這是一種錯誤的生產

02:14:01 - 02:14:02
錯誤的生產。

02:14:03 - 02:14:04
那接下來,

02:14:04 - 02:14:05
這個A啊,

02:14:05 - 02:14:06
能不能對此請求賠償?

02:14:06 - 02:14:08
這個叫wrongfullife。

02:14:16 - 02:14:18
能不能主張說,

02:14:18 - 02:14:20
我是一條不該被存在的生命。

02:14:21 - 02:14:22
我是一條錯誤的生命。

02:14:23 - 02:14:25
所以我生出來本身就是一種損害,

02:14:25 - 02:14:27
我要去請求賠償

02:14:27 - 02:14:27
可以嗎?

02:14:28 - 02:14:31
那通說的見解在這個地方才否定的看法。

02:14:31 - 02:14:32
他主要會認為,

02:14:32 - 02:14:34
這裡沒有損害存在。

02:14:35 - 02:14:38
我覺得這個東西講的真的是蠻聖母的啦,

02:14:38 - 02:14:38
怎麼說?

02:14:39 - 02:14:44
他會強調生命的出生都不會是一種損害。

02:14:45 - 02:14:47
就是你生出來，就算你有很多先天上的殘疾，

02:14:47 - 02:14:49
你不能認為這是一種損害。

02:14:49 - 02:14:50
你能被生出來，然後活著。

02:14:51 - 02:14:52
這就是一件值得喜悅的事情。

02:14:53 - 02:14:54
那所以接下來要做的是什麼?

02:14:54 - 02:14:57
國家要如何去支撐這個生命?

02:14:57 - 02:14:58
也就是你的公共政策上面，

02:14:58 - 02:14:59
對。

02:14:59 - 02:15:00
你對這些有殘疾的人來說，

02:15:00 - 02:15:02
你要怎麼樣去改善你的社會環境，

02:15:03 - 02:15:07
讓他可以盡量舒服地活在這個社會上。

02:15:07 - 02:15:10
這個其實是國家要去處理的問題，

02:15:10 - 02:15:13
而不是要求醫生為這條生命來負責。

02:15:13 - 02:15:14
所以對醫生來說,

02:15:14 - 02:15:16
我今天沒有盡到產檢的義務,

02:15:16 - 02:15:20
那我造成了這個產婦喪失了墮胎的機會。

02:15:20 - 02:15:21
那我賠償她,

02:15:21 - 02:15:24
這個生育自主決定權被侵害的賠償。

02:15:24 - 02:15:25
但是對於這個小孩來說,

02:15:25 - 02:15:27
你雖然被生出來有先天疾病,

02:15:27 - 02:15:28
但這不是一種損失。

02:15:29 - 02:15:30
而這不是一種損害,

02:15:30 - 02:15:32
當然就沒有請求賠償的必要。

02:15:32 - 02:15:35
那你對於你這樣先天的不方便，

02:15:35 - 02:15:37
這應該是國家去處理的問題。

02:15:37 - 02:15:40
所以說在這個wrongfulbirth跟wrongfullife的案例裡面，

02:15:40 - 02:15:41
你要去注意到，

02:15:41 - 02:15:42
這是兩個不同層次的問題。

02:15:43 - 02:15:44
我會覺得說這兩個很像，

02:15:44 - 02:15:46
但其實它是兩個截然不同的一個重點。

02:15:47 - 02:15:47
好，

02:15:47 - 02:15:50
那再來我們來講到一個比較新的問題，是這樣子。

02:16:35 - 02:16:38
好，我們來看到，它的故事是這樣子，就是假的媽媽

02:16:40 - 02:16:44
他被埋葬在那個政府經營的公墓裡面。

02:16:45 - 02:16:46
那當時是土葬的方式，所以那個遺體是完整的。

02:16:48 - 02:16:50
然後屍骨基本上是完整的。

02:16:51 - 02:16:58
那後來呢，這個政府想要把那個公墓移作他用，可能想要蓋成公園之類的，或蓋成焚化爐之類的。

02:16:59 - 02:17:04
所以政府就怎麼樣，開始說，請大家自己把那個遺體遷出去。

02:17:04 - 02:17:06
給你們一年的時間，把這個遺體遷出去。

02:17:07 - 02:17:13
那如果一年後沒有遷出去的，我們政府怎麼樣，會把這些遺體火化之後，移到附近的納骨塔去。

02:17:14 - 02:17:22
那當時啊，這個政府在做這件事情的時候，他只有公告，然後並沒有就那個登記的名冊裡面的人逐一通知。

02:17:23 - 02:17:31
但是依照殯葬條例啊，你政府如果說，想要把這個遺體做遷葬的話，你必須有登記的，你要合法通知他。

02:17:32 - 02:17:34
那政府沒有做到這件事情，而被認為有過失。

02:17:35 - 02:17:41
所以假在不知情的情況之下，他的媽媽的屍體，就默默地在一年之後被政府火化了。

02:17:41 - 02:17:43
然後移到某個納骨塔去放著。

02:17:43 - 02:17:48
那接著隔年的這個清明節，假想要去掃墓，才發現人事已非，公墓變公園。

02:17:49 - 02:17:55
那假就跑去問，他說不好意思喔，那個其實在一個上個月、上上個月，我們就已經處理掉了。

02:17:56 - 02:17:58
所以假就變得非常非常的難過。

02:17:58 - 02:18:00
他就覺得說，啊這樣這麼離譜。

02:18:00 - 02:18:01
重大的事情也不通知我，對不對？

02:18:02 - 02:18:08
如果說你通知我的話，也許我可以及時的把我的媽媽拿去土葬，就可以移到其他的這個墓園去嘛，那你現在不給我這個機會，你剝奪我這個機會，然後呢就把我的媽媽給火化掉了，那我要告你。

02:18:15 - 02:18:16
所以就告這個政府，那問題就來了。

02:18:18 - 02:18:19
你有什麼權利受侵害啊，對不對？

02:18:20 - 02:18:25
你說假在這個地方你有損害,有啊,我感到很難過嘛,一個無法用金錢衡量的損失。

02:18:25 - 02:18:27
第二個,你有什麼權利受侵害?

02:18:28 - 02:18:30
對不對,你要告1841項。

02:18:30 - 02:18:32
前段,你要告訴我你的權利是什麼?

02:18:32 - 02:18:37
那假就說,我的權利叫做遷葬自由決定權。

02:18:43 - 02:18:45
對不對，遷葬自由決定權。

02:18:45 - 02:18:48
那這是一個什麼，這是一種意識自由的內涵。

02:18:48 - 02:18:54
也就是說，你剝奪了我把這個遺體葬到其他地方的自由。

02:18:54 - 02:18:58
原本我有機會自己選擇要把遺體移到哪裡去。

02:18:58 - 02:19:01
結果現在沒機會了，遺體就直接被你火化掉了，對不對？

02:19:01 - 02:19:04
所以在這種情況底下,我的意識自由權被侵害。

02:19:04 - 02:19:06
那這個算不算是種權利？

02:19:06 - 02:19:08
那你就回到剛剛那個體系嘛。

02:19:08 - 02:19:12
食物上在這一件當中,他是承認有這個權利存在。

02:19:12 - 02:19:14
所以食物在這裡他才肯定說。

02:19:15 - 02:19:19
也就是我們首先第一個考慮到的是意識自由是一種權利嗎？

02:19:20 - 02:19:22
那如果你在這裡，你才肯定說的話。

02:19:23 - 02:19:27
那你可以直接用184條前段的規定請求損害賠償。

02:19:27 - 02:19:29
那這一件的實務見解是採肯定說。

02:19:30 - 02:19:32
他就認為意識自由權是一種權利。

02:19:32 - 02:19:34
所以用1841項前端妥妥的沒有問題。

02:19:35 - 02:19:38
所以政府應該賠償給這個家，這邊有五個繼承人嘛。

02:19:38 - 02:19:41
就是一個人大概一兩萬塊的補償金，好，那接下來，那如果才否定說呢？

02:19:45 - 02:19:48
對不對，如果意思自由不是一種權利。

02:19:48 - 02:19:53
那你要找到在本案當中有沒有跟他相結合的其他權利存在。

02:19:53 - 02:19:55
才能決定能不能請求賠償。

02:19:55 - 02:19:58
如果只是單純的意識自由權受侵害就沒了。

02:19:58 - 02:20:00
但如果有其他權利相

02:20:00 - 02:20:00
結合,就還有機會。

02:20:01 - 02:20:09
所以這種情況底下,在軟富之法官的文章當中,他認為本件應該要從遺族追思權的角度下去思考。

02:20:09 - 02:20:14
也就是對於死者的家屬來說。

02:20:15 - 02:20:23
對於這個死者的家屬來說，這種辱沒追思之情，基本上應該是法律所保護的權利。

02:20:23 - 02:20:27
這個在哪裡？195條的其他重要人格法益當中。

02:20:27 - 02:20:34
195條裡面不是講，不法侵害他人身體健康名譽自由隱私貞操信用，或其他人格法益而情節重大者嗎？

02:20:34 - 02:20:37
那個其他包含了遺族追思權在內。

02:20:37 - 02:20:44
因為這個是什麼？我們的善良風俗底下，這是一種我們固有的傳統良俗下的權利。

02:20:45 - 02:20:50
白話來說，我們臺灣非常講究的是這種慎終追遠的精神。

02:20:50 - 02:20:53
所以祖先的這個遺體

02:20:53 - 02:20:56
被挪到其他地方去，

02:20:56 - 02:21:00
你沒有通知這個繼承人，

02:21:00 - 02:21:04
就是你沒有通知他的家屬。

02:21:04 - 02:21:12
那使那個家屬在不知情的情況下，遺體就被火化，這種遺族追思的情緒啊，在法律上，他是一種值得被保護的法益。

02:21:12 - 02:21:13
所以說雖然在這裡，

02:21:13 - 02:21:15
他簽署意識自主決定權，

02:21:15 - 02:21:17
不能認為是一種單純的權利，

02:21:17 - 02:21:20
但是當他跟遺族追思權相結合之後，

02:21:20 - 02:21:22
也可以用遺族追思權受侵害，

02:21:22 - 02:21:23
來請求損害賠償。

02:21:23 - 02:21:27
所以在軟富之法官的文章裡面，他認為在本件當中，是可以用遺族追思權受侵害去做請求。

02:21:28 - 02:21:32
不過這裡有個否定說，是黃松茂研究員的文章。

02:21:32 - 02:21:37
他認為在本件裡面，第一個，他當然告訴我們，所謂的意識自由不是一種權利。

02:21:37 - 02:21:38
他也採否定說。

02:21:39 - 02:21:42
那他認為本件無法跟遺族追思權相結合，為什麼？

02:21:43 - 02:21:48
因為遺族追思權的侵害指的是你失去了這種慎終追遠的機會。

02:21:49 - 02:21:53
但是你想想看，這個遺體被牽葬到其他的納骨塔去，他被火化了。

02:21:53 - 02:21:55
我有不讓你拜嗎？沒有啊。

02:21:56 - 02:21:57
我沒有不讓你拜啊。

02:21:57 - 02:21:59
那你既然沒有不能拜，那你

02:22:00 - 02:22:02
這時候怎麼會有追思權被侵害的問題？

02:22:02 - 02:22:03
你還是可以去追思啊，

02:22:03 - 02:22:05
誰說一定要全屍，

02:22:05 - 02:22:07
對不對？一定要全屍才叫做追思？

02:22:07 - 02:22:09
骨灰也可以追思啊。

02:22:10 - 02:22:15
然後更何況這個政府在移動這個遺體的過程當中,全程找道士來誦經,

02:22:16 - 02:22:19
所以他並沒有說這個悖於這個一般的民俗,

02:22:20 - 02:22:25
他是在符合禮俗的情況之下,進行整個移動這個遺體,然後火化的過程,

02:22:26 - 02:22:29
所以這裡真的有到侵害遺族追思權的程度嗎?

02:22:29 - 02:22:34
所以其實阮富之法官跟黃壽茂研究員的文章,他們其實在脈絡上是一樣的,

02:22:35 - 02:22:38
也就是先否定所謂的意識自由是一種權利,

02:22:38 - 02:22:43
然後在否定之後,他們去討論能不能跟遺族追思權相結合,

02:22:43 - 02:22:48
他們不同的地方在於,一個是肯定本件可以跟遺族追思權結合,一個不行,

02:22:48 - 02:22:56
所以你在看這兩篇文章的整理的時候,你可以理解到他們的爭點意識,主要是出現在這樣的一個地方。

02:22:56 - 02:22:56
好,

02:22:57 - 02:23:01
那這個都是跟所謂的意識自由有關的部分,

02:23:01 - 02:23:07
那我個人覺得都蠻有趣的啦,這幾年在討論這些問題上,文章真的不少,

02:23:07 - 02:23:09
那這個也給同學做一個參考。

02:23:09 - 02:23:09
好,

02:23:10 - 02:23:14
那我們時間上的關係,我們今天先到這個地方,

02:23:14 - 02:23:18
下一次，我們就來講那個剩下的人格法益。

02:23:18 - 02:23:22
我們主要會，啊我把那個貞操權講完就好。

02:23:22 - 02:23:23
我把貞操很簡單講完就好，

02:23:23 - 02:23:28
那我們接下來下一次我們就直接來講那個其他重要人格法益。

02:23:28 - 02:23:36
因為我們剛剛看到就是自由之後，那隱私跟信用這兩個考試上幾乎不會出現啦，你自己再看一下講義內容就好。

02:23:36 - 02:23:39
那貞操，其實它有一個很老很老的爭點，

02:23:43 - 02:23:50
這個爭點，大概只有在一些教科書裡面可能會看到，

02:23:50 - 02:23:53
就是貞操到底等不等於性自主。

02:23:54 - 02:23:56
貞操等不等於性自主，

02:23:56 - 02:23:59
這個是一個很無聊，我自己覺得它是一個很無聊的爭點。

02:23:59 - 02:23:59
因為

02:24:00 - 02:24:03
當時在民國88年89年修法的時候

02:24:04 - 02:24:11
那我們的195條的用，因為195條在88年之前就只有四個，身體健康自由名譽

02:24:11 - 02:24:12
就只有這四個

02:24:12 - 02:24:14
那隱私貞操信用是後來追加的

02:24:15 - 02:24:17
那當時在追加貞操這兩個字的時候

02:24:18 - 02:24:23
有一派的學者,他們認為說應該要用性自主權這四個字,不能用貞操

02:24:25 - 02:24:27
所以在這個情況底下,貞操是性自主嗎

02:24:27 - 02:24:30
那就有一派的學者認為不是

02:24:30 - 02:24:32
他認為不是

02:24:32 - 02:24:41
那認為不是的學者，這個時候他們怎麼辦？他們認為說在貞操權受侵害的情況下，你可以直接用195條第一項來請求慰撫金。

02:24:41 - 02:24:46
那如果是性自主權受侵害，你必須要把它放到其他去做處理。

02:24:46 - 02:24:51
也就是說性自主權，它是屬於195條所謂的其他重要人格法益。

02:24:52 - 02:24:56
那如果是貞操權，才是195條第一項列舉的權利。

02:24:56 - 02:24:57
那你說這兩個哪裡不一樣啊？

02:24:58 - 02:24:59
對不對

02:24:59 - 02:25:07
因為有一些比較老古板的學者，他們在說文解字的過程當中，他們認為真操是指女生的第一次

02:25:08 - 02:25:09
也就是男生沒有真操啦

02:25:10 - 02:25:13
你男生被侵害，不能講真操權被侵害，男生沒有真操這個東西

02:25:13 - 02:25:17
你男生只有性自主權，你男生沒有真操權

02:25:17 - 02:25:19
但是現在的學者沒有在分了啦

02:25:19 - 02:25:19
都一樣

02:25:19 - 02:25:22
所以現在就認為性自主就是貞操

02:25:23 - 02:25:25
所以陳聰富老師的書裡面就講

02:25:25 - 02:25:29
不管是男生女生,都是有性自主權,都是有貞操權,那是

02:25:29 - 02:25:30
一樣的東西

02:25:30 - 02:25:32
這個已經是現在的通說，所以我覺得這是個很老很老的爭點

02:25:33 - 02:25:39
除非說有題目裡面特別強調男生被性侵，這個在106年司法人考出來

02:25:39 - 02:25:44
106年的時候就考了一個男生被性侵的案件，那這個男生被性侵到底算不算是一種貞操權被侵害

02:25:44 - 02:25:49
還是這是一種其他利益